

PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3574031712830001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 17 Desember 1983, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman dahulu di Jalan Ikan Paus Nomor 54 RT. 004 RW. 006 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx dan sekarang berdomisili di Perum Asabri Blok A Nomor 22 RT. 001 RW. 012 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran xxxx xxxxxxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Halil, S.H. dan Ainur Rafiq, S.H, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Bengawan Solo No.18 Kelurahan Jrebeng Wetan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 175/Kuasa/VIII/2024/PA.Prob tanggal 05 Agustus 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, NIK 3574036109900001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 21 September 1982, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Ikan Paus Nomor 54 RT. 004 RW. 006 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 30 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 April 2011 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 128/14/IV/2011 tanggal 10 April 2011 ;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan, Pemohon berstatus Jejak umur 28 tahun, sedangkan Termohon berstatus Perawan umur 29 tahun
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama semula dan terakhir di rumah milik orang tua Termohon di wilayah Kecamatan Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx namun sekarang Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di wilayah Kecamatan Kanigaran xxxx xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik (*ba'da al dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Angelina Al Jannah Melfiyanti binti Lutfiyanto Kurniawan, Perempuan, tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 03 Desember 2014, dalam asuhan Termohon;
 - 4.2. Kevin Khan Hakim Melfiyan bin Lutfiyanto Kurniawan, Laki-laki, tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 28 Februari 2018, dalam asuhan Termohon;

- 4.3. Revaldi Firdaus Melfiyan bin Lutfiyanto Kurniawan, Laki-laki, tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 12 Maret 2020, dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa sejak pertengahan Desember 2014 kehidupan rumah tangga Permohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
- 6.1. Termohon pernah memaksa Pemohon untuk menandatangani pinjaman KUR di Bank BRI dengan menggadaikan BKPB mobil milik Pemohon;
- 6.2. Termohon sering menuntut nafkah (lahir) di luar kemampuan Pemohon;
- 6.3. Termohon sering menceritakan dan melaporkan kejelekan Pemohon kepada Kantor dan orang tua Pemohon;
- 6.4. Ketika Pemohon meminta uang untuk kebutuhan Pemohon, Termohon enggan memberikan uang tersebut kepada Pemohon, padahal gaji bulanan dan ATM milik Pemohon di pegang oleh Termohon;
- 6.5. Termohon sering menolak ketikak diajak hubungan suami isteri dan Termohon sering menyuruh Pemohon untuk membeli perempuan sejak tahun 2020;
- 6.6. Termohon sering menggunakan pakaian minim dan ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu membantah dan berkata kasar seperti janc*k dan tai;
7. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada tanggal 10 Maret 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 4 bulan 15 (lima belas) hari telah berpisah rumah, saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di wilayah Kecamatan Kanigaran xxxx xxxxxxxxxxxx dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon di wilayah Kecamatan Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang kurang 3 (tiga) tahun 4 bulan 15 (lima belas) hari, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pada tanggal 10 Maret 2021, telah dilakukan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon telah mendapatkan surat izin perceraian dari Kantor Unit Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo satuan Organisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan Surat Keputusan Kementerian Kesehatan Sekretariat Jenderal Nomor: KP.05/02/A.IV/24328/2024;
12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Novy Melina binti MIsnawar) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Mohammad Halil, S.H. dan Ainur Rafiq, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Bengawan Solo No.18 Kelurahan Jrebeng Wetan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 175/Kuasa/VIII/2024/PA.Prob tanggal 05 Agustus 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar rukun kembali dalam keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H. tanggal 12 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara namun berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian diluar pokok perkara yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pihak sepakat mengenai hak asuh tiga orang anak (hadlanah) bernama Angelina Al Jannah Melfiyanti binti Lutfiyanto Kurniawan, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 03 Desember 2014, Kevin Khan Hakim Melfiyan bin Lutfiyanto Kurniawan, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 28 Februari 2018, serta Revaldi Firdaus Melfiyan bin Lutfiyanto Kurniawan, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 12 Maret 2020, berada dalam pengasuhan

Termohon selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun. Namun Termohon berkewajiban untuk tidak menghalangi Pemohon mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Jika Termohon menghalangi Pemohon untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dengan perubahan secara tertulis yang pada pokoknya isinya tetap pada surat permohonan semula dengan perubahan memasukkan kesepakatan perdamaian dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa sebelum agenda Jawaban Termohon, guna tertibnya persidangan, Hakim bersama dengan Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan court calender yang kemudian jadwal persidangan yang dibuat dalam court calender tersebut disepakati oleh Pemohon, Termohon dan Hakim pemeriksa Perkara sebagaimana tercatat **dalam persidangan**, untuk itu pelaksanaan jadwal persidangan selanjutnya, Hakim akan merujuk pada jadwal yang telah disepakati dalam court calender kecuali dikemudian hari terdapat kesepakatan bersama untuk merubah jadwal pada court calender tersebut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban :

1. Termohon membenarkan angka '1', angka '2' dan angka '3' pada permohonan cerai pemohon;
2. Pada angka '6' tidak benar, karena selama ini keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tetap harmonis. Bahkan pertengkaran diawali karena Pemohon sering bertanya tentang gaji termohon, yang seharusnya tidak perlu diketahui Pemohon. Karena gaji istri merupakan hak istri. Pemohon pernah melakukan kekerasan terhadap diri Termohon seperti mencekek area leher, namun Termohon tetap bersabar, mengalah, bertahan dan menghargai Pemohon sebagai

suami, kepala rumah tangga juga sebagai bapak dari ketiga anak-anaknya;

3. Pada angka '6' awal perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2014 saat hamil anak pertama;

4. - Pada angka '7.1' tidak benar dikarenakan Pemohon meminjam uang di Bank BRI hanya untuk modal usaha, bukan untuk pinjaman KUR;

- Angka '7.2' benar, karena Termohon menuntut nafkah lahir, sebab Pemohon memberikan uang gaji tidak sesuai dengan yang didapatnya. Maksudnya, Pemohon tidak terbuka dengan gaji yang diperoleh, sedangkan kebutuhan untuk ketiga anak-anaknya sangat banyak;

- Angka '7.3' tidak benar, Termohon selalu menghargai Pemohon, dan hanya bertanya mengenai gaji saja tidak ada yang lain. Walaupun Termohon mengetahui dan atas pengakuan Pemohon sendiri, bahwa Pemohon sudah mempunyai wanita idaman lain (WIL);

- Angka '7.4' tidak benar, sebab Termohon hanya pegang ATM Pribadi Pemohon, bukan ATM gaji;

- Angka '7.5' tidak benar, Termohon selalu melayani kebutuhan biologis Pemohon dengan baik, sekalipun dalam kondisi capek tetap melakukan kewajiban sebagai istri, ibu rumah tangga dan merawat ketiga anak-anaknya sendiri. Termohon sangat faham kewajiban sebagai Istri. Bahkan, dalam kondisi Termohon sudah tidur, Pemohon memaksa untuk melakukan hubungan, Termohon tetap mau melakukan;

- Angka '7.6' tidak benar, karena dari awal sebelum menikah pakaian Termohon apa adanya, sederhana dan selalu sopan.

5. Pada angka '8' tidak benar, sebab Pemohon telah meninggalkan rumah sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan saat ini;

6. Pada angka '9' benar, wajar saja karena sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Apalagi Pemohon sudah mempunyai wanita idaman lain. Perhatian Pemohon sebagai seorang bapak untuk ketiga anak-anaknya tidak pernah dilakukan, baik dalam hal perhatian kasih sayang maupun kebutuhan hidup;

7. Angka '10' tidak benar, karena dari awal perselisihan rumah tangga tidak ada upaya Perdamaian dari kedua keluarga Pemohon dan Termohon;

8. Pada angka '11' benar, karena pada saat Mediasi di PPA Dinas Sosial Pemohon mengatakan secara lisan Pemohon menyampaikan akan menceraikan Termohon, namun jangan ganggu calon istri (wanita idaman lain) Pemohon;

9. Angka '12' tidak perlu Termohonanggapi, sebab Termohon sama sekali tidak mengetahui;

GUGAT BALIK/REKONPENSI :

Sehubungan dengan Permohonan Cerai ini, Termohon hendak mengajukan Gugatan Balik/Rekonpensi terhadap hak nafkah anak, hak-hak dari Termohon harus dibayarkan oleh Pemohon untuk diputus dalam perkara ini secara bersamaan. Adapun alasan-alasan Termohon mengajukan Gugat Balik/Rekonpensi adalah sebagai berikut :

1. Selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- Angelina Al Jannah Melfiyanti, Perempuan, Tempat Lahir Probolinggo, Lahir tanggal 03 Desember 2014;
- Kevin Khan Hakim Melfiyan, laki-laki, Tempat Lahir Probolinggo, Lahir tanggal 28 Februari 2018;
- Revaldi Firdaus Melfian, Laki-laki, Tempat Lahir Probolinggo, Lahir tanggal 12 Maret 2020.

2. Mengingat ketiga anak-anak masih dibawah umur, dan ketiga nya dibawah asuhan Termohon, maka sangat penting Pemohon memberikan kewajiban sebagai seorang ayah untuk kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan ketiga anak-anaknya;

3. Sejak Pemohon meninggalkan tanggung jawab sebagai suami, ayah kandung dan tidak lagi tinggal bersama, semua kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan, perhatian untuk ketiga anaknya dibebankan sepenuhnya kepada Termohon sebagai ibu kandungnya. Oleh karena itu, Pemohon harus bertanggung jawab atas nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban Pemohon.

Adapun rincian nafkah yang wajib dan harus dibayar oleh Pemohon sebagai ayah dan/atau suami adalah sebagai berikut :

1. Nafkah Lampau, yang diperhitungkan dari tahun 2021 sampai dengan saat ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 44 bulan = Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
2. Nafkah Id'dah yang diperhitungkan setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga total seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 4.000.000,- = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Nafkah anak yaitu untuk 3 (tiga) orang anak sampai anak-anak tersebut menikah, setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya;

Sehingga total keseluruhan nafkah sebesar Rp. 285.500.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

4. Perlu disampaikan, permintaan dari Termohon di atas sangat cukup beralasan untuk dikabulkan. Hal tersebut dikarenakan Pemohon memiliki Pekerjaan sebagai PNS Di Balai Kekarantina Kesehatan Kelas I Probolinggo dengan gaji sekitar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setiap bulan, patut untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim dan dengan harapan di kemudian hari Pemohon tidak berlaku semena-mena terhadap seorang perempuan;
5. Untuk memenuhi rasa keadilan, maka sangatlah beralasan apabila

Termohon memohon kepada Yth. Majelis Hakim dapat kiranya mengabulkan Rekonpensi ini dan Pemohon tidak menerima Putusan dan Akta Cerai terlebih dahulu sebelum memberikan nafkah-nafkah sebagaimana angka '3' dalam Gugatan Rekonpensi ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya-biaya sebagai nafkah, yaitu :
 - Nafkah Lampau, yang diperhitungkan dari tahun 2021 sampai dengan saat ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 44 bulan = Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - Nafkah Id'dah yang diperhitungkan setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga total seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 4.000.000,- = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Nafkah anak yaitu untuk 3 (tiga) orang anak sampai anak-anak tersebut menikah, setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya;Sehingga total keseluruhan nafkah sebesar Rp. 285.500.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Pemohon untuk terlebih dahulu membayar biaya nafkah-nafkah kepada Termohon sebelum menerima Putusan dan Akta Cerai;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi tetap dengan dalil-dalilnya dalam Pemohon semula dan membantah serta menolak dalil-dalil Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil Jawaban Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi nomor 2 dikarenakan tidak benar, karena jawaban tersebut bertolak belakang dengan jawaban nomor 3 yang mana Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi menyatakan bahwa perselisihan sudah terjadi sejak tahun 2014 yang artinya keadaan rumah tangga antara Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi tidak pernah harmonis, dan jika Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi menganggap bahwa pendapatan atau gaji yang didapat oleh Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi tidak perlu di ketahui oleh Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi itu salah besar karena Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi sebagai seorang istri berkewajiban penuh untuk berbakti kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi selaku suami oleh karena laki-laki adalah pengayom bagi Perempuan jadi tidak mungkin ada Tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi terhadap Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi bahkan sebaliknya Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi menjadi korban kekerasan mental dan tekanan batin yang begitu lama atas semua sikap serta perilaku yang tidak mensuamikan suami yang dilakukan oleh Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi terhadap Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

3. Bahwa Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil Jawaban Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi nomor 4 dikarenakan semuanya tidak benar,

3.1 Pada poin yang dimaksud 4-1. Yang dimaksud KUR itu suatu pinjaman yang diperuntukan untuk usaha Dimana pada saat itu Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi meminta Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk menjaminkan BPKB dari mobil yang masih mempunyai beban angsuran di BRI yang akhirnya Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi harus menandatangani Pinjaman Kredit di BRI setelah didesak dan dipaksa oleh Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan semua uang pencairan Pinjaman Kredit tersebut diterima oleh Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi.

3.2 Pada poin 4-3 tidak ada alasan yang dibenarkan untuk mencampur adukan perkara rumah tangga dengan urusan pekerjaan apalagi seorang istri yang semestinya wajib menjaga aib keluarga didepan orang lain dan tuduhan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi terhadap Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi mengenai adanya Wanita Lain merupakan suatu Fitnah yang nyata dan hanya mengada-ngada yang sama sekali tidak benar.

3.3 Pada poin 4-4 tidak benar jika ATM Gaji Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi tidak dipegang oleh Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi justru dari awal menikah ATM Gaji sudah dipegang oleh Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi hanya setelah pisah rumah ATM gaji tersebut ditarik oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi namun Ketika memberikan nafkah bulanan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi mengirimnya melalui transfer BANK.

3.4 Pada poin 4-5 mengenai hubungan suami istri yang sifatnya kebutuhan biologis tidak perlu diuraikan lebih lanjut dan

mendalam karena hal tersebut bersifat sangat pribadi, namun yang diperlu diketahui bahwa selama ini Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi sudah mendapatkan pengayoman yang sangat baik diantaranya Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah membayar pembantu rumah tangga untuk mengurus segala pekerjaan rumah tangga termasuk merawat anak-anak.

3.5 Pada poin 4-6 Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi selaku suami secara Syar'i berkewajiban untuk menjaga aurat istri dari pandangan yang bukan mahromnya. Terlihat jelas bagaimana cara berpakaian Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi saat menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Probolinggo yang menunjukkan kurang beretika dalam kesopanan berpakaian di depan majelis hakim yang notabene mengadili orang yang beragama Islam.

4. Bahwa Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil Jawaban Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi nomor 5 dan 6 dikarenakan semuanya tidak benar, yang benar adalah Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi meninggalkan rumah Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi sejak 10 maret 2021 yakni 3 tahun 6 bulan hingga replik kompensi ini dibuat.

5. Bahwa Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil jawab Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi nomor 7 dan 8 dikarenakan semuanya tidak benar, yang benar adalah Upaya perdamaian keluarga sudah sering dilakukan namun karena sudah tidak bisa menemukan jalan damai yang akhirnya harus dilakukan mediasi di UPTD PPA kota Probolinggo namun dalam mediasi tersebut tidak ada penyampaian bahwa Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah mempunyai calon istri sebelum terjadinya perceraian akan tetapi Ketika suatu saat nanti pasca perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Probolinggo dan Pemohon Kompensi / Tergugat

Rekonpensi telah menerima akte cerai maka Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi meminta kepada Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk tidak lagi mengganggu kehidupan Pribadinya termasuk saat nanti akan memulai kehidupan baru dengan orang lain.

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian Konpensi sepanjang diperlukan mohon dianggap menjadi uraian pula bagian Rekonpensi ini;
2. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi poin 1 membenarkan selama pernikahan antara Tergugat Rekonpensi / Pemohon konpensi dan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana telah disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi dalam Permohonan Cerai Talaqnya;
3. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat Rekonpensi poin 2 Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi tidak mempersoalkan hal mana disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi dan kenyataannya selama ini Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi dan kenyataannya selama ini Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi tidak pernah lalai atas kewajibannya sebagai seorang Ayah memberikan nafkah pada ke 3 (tiga) anaknya;
4. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat Rekonpensi poin 3 dan 4 Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi sangat keberatan terhadap permintaan Nafkah-nafkah Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi dengan dalil dan alasan Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi meminta pembuktian berdasarkan pasal 163 HIR/283 BRG yang berbunyi "*barang siapa mengatakan ia mempunyai haka tau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau membantah hak orang itu harus membuktikan adanya haka tau kejadian itu*" berdasarkan ketentuan diatas, maka beban pembuktian

harus dilakukan dengan adil dan tidak memberatkan sebelah pihak dan tidak menjerumuskan pihak yang menerima beban tidak terlalu berat dan juga sebagaimana ketentuan dalam *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* pasal 80 ayat (7) yang menerangkan bahwa “*kewajiban suami sebagaimana dimaksud Ayat (5) akan gugur apabila istri terbukti Nusyuz*”. Dan dalam hal ini Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi sangat keberatan terhadap permintaan nafkah yang disampaikan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi pada poin 3 dengan total keseluruhan Rp 285.500.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), hal mana menurut Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi sangatlah berlebihan di luar batas dan kemampuan dari Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi, tidak mungkin Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi mampu untuk membayar mengigat gaji Terguat Rekonpensi / Pemohon Konpensi dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya belum lagi Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi memiliki Angsuran Bank yang masih berjalan.

5. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi poin 5 kiranya Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi tidak perlu tanggapi lebih jauh hal mana merupakan kewenangan dari Yang Mulia Majelis Hakim perkara Aquo;

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi diatas, dengan tidak bisa dipersatukan Kembali antara Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi unuk seluruhnya;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi (LUTFIYANTO KURNIAWAN *Bin* ABDUL CHOLIQ, S.Ag alias ABDUL CHOLIQ), terhadap Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi (NOVI MELINA binti MISWAR);

B. DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon kompensi untuk Sebagian;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum.

ATAU apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. 3.1 Benar, Pemohon dan termohon sepakat meminjam uang di Bank BRI sebesar Rp.50.000.000,- dengan masa pembayaran 60 bulan (5 tahun) uang itu akan digunakan untuk usaha, pembayaran cicilan disepakati berdua dari hasil usaha dan menjadi tanggungjawab pemohon dan termohon, pada tahun ke 2 usaha mulai tidak berjalan maksimal, sehingga sejak pertengahan 2023 termohon tidak mampu membayar cicilan sehingga terjadi penunggakan, dikarenakan anak – anak (3 anak) sering sakit secara bergantian, pemohon pulang kerumah orang tuanya dan tidak memberi nafkah dan kebutuhan anak-anak termasuk uang pendidikan, pihak Bank BRI menelpon termohon untuk membayar tunggakan, termohon mengatakan pada pihak Bank, untuk menagih tunggakan kepada pemohon karena dari awal yang membayar kredit adalah termohon, karena hal tersebut diatas akhirnya termohon melaporkan pemohon ke Polres xxxx xxxxxxxxxxxx atas penelantaran istri dan anak dengan nomor surat laporan B/2082/X/RES.1.24/2023/Reskrim.

3.2 Poin 4-3.

Pemohon secara lisan mengatakan didepan petugas PPA Dinas Sosial dan para petugas PPA Polres xxxx xxxxxxxxxxxx diantaranya Bapak Anwar, Ibu Diana, Bapak Firman sebagai Kanit, Ibu Ema sebagai Penyidik, mengatakan kalau sudah punya calon istri pemohon mengatakan, saya mau menceraikan termohon yang bernama NOVY MELINA dengan syarat jangan mengganggu apalagi membawa media atau wartawan.

Poin 4-4.

Tidak benar. Karena dari awal nikah tahun 2011 untuk kebutuhan rumah tangga termohon diberi 50.000 per minggu secara tunai, setelah pernikahan berjalan beberapa tahun termohon dipegangi ATM Bank BRI atas nama Lutfianto Kurniawan, untuk kebutuhan rumah tangga selanjutnya termohon mengambil uang dari ATM yang diberi oleh pemohon, pada suatu saat kondisi termohon sedang hamil anak ketiga dengan usia kehamilan 8 bulan, tahun 2020 termohon mau mengambil uang melalui mesin ATM terjadi kesalahan no pin sampai 3 kali sehingga kartu ATM tertelan, oleh Satpam disuruh ke CS, untuk mengurus kartu ATM yang tertelan, dengan persyaratan buku nikah, KTP suami istri, pemohon sebagai pemilik kartu ATM sudah di hubungi oleh termohon, ternyata sampai siang belum datang, setelah di cek oleh CS ternyata bukan ATM gaji, melainkan ATM pribadi pemohon, sambil menunggu pemohon datang, termohon menanyakan gaji pemohon pada CS, termohon ditanya oleh CS “kenapa ibu menanyakan gaji pemohon?” karena selama pernikahan tidak pernah jujur dalam hal gaji, waktu itu di CS menjelaskan bahwa ATM ini bukan ATM untuk gaji, CS menjelaskan : (1) Nominal gaji kurang lebih sebesar 3.328.914; (2.) Tukin kurang lebih sebesar 3.290.963; (3.) Uang makan kurang lebih sebesar 37.000/hari, beberapa hari berikutnya pada malam hari termohon bertanya kepada pemohon

“kenapa kok tidak pernah jujur kepada termohon?” pemohon langsung memiting kepala termohon dan menyeret kurang lebih 8 sampai 10 meter lalu melempar tubuh termohon yang pada waktu itu kondisi hamil 8 bulan anak ke 3 dan hanya menggunakan pakaian dalam.

3.3 Poin 4-5.

Tidak benar. Termohon selalu melayani kebutuhan biologis Pemohon dengan baik, sekalipun dalam kondisi capek tetap melakukan kewajiban sebagai istri, ibu rumah tangga dan merawat ketiga anak-anaknya sendiri. Termohon sangat faham kewajiban sebagai Istri. Bahkan, dalam kondisi Termohon sudah tidur, Pemohon memaksa untuk melakukan hubungan, Termohon tetap mau melakukan.

Benar pemohon membayar asisten rumah tangga (ART) pada anak pertama selama kurang lebih kira-kira satu setengah tahun itupun jarang masuk karena gaji ART tidak selayaknya diberikan oleh pemohon dan ART hanya bertugas menyapu, mengepel dan menyeterika saja, baju anak-anak yang menyeterika orang tua pemohon. Untuk anak kedua tidak ada ART dan untuk anak ketiga ada ART tetapi hanya 1 bulan, tugasnya sama dengan ART pertama begitu juga dengan gajinya. Anak-anak yang merawat sehari-hari termohon sebagai ibu kandungnya dan dibantu oleh orang tua kandung termohon.

3.4 Tidak benar. Karena termohon mengenakan pakaian apa adanya, sederhana dan selalu sopan, waktu ke pengadilan pun tidak menggunakan celana pendek atau rok diatas lutut, meskipun tidak berhijab, dan termohon memohon maaf kepada majelis hakim apabila pakaian yang digunakan kurang sopan.

2. Tidak benar. Pemohon meninggalkan rumah sejak Oktober 2020, pada saat itu pemohon harus dikarantina karena positif COVID-19, setelah sembuh dilanjutkan karantina mandiri di rumah, karena mempunyai bayi sehingga termohon menyarankan untuk karantina

lanjutan di rumah orangtuanya di Perumahan Asabri Kanigaran, setelah sembuh sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah di Mayangan, dikarenakan termohon masih trauma dengan perilaku dan kekerasan yang dilakukan pemohon.

Pada tanggal 15 Maret 2021 termohon menerima surat dari KKP Kelas II Probolinggo, dengan perihal pemeriksaan atas permintaan izin untuk melakukan perceraian dengan nomor surat : KP.04.02/1/439/2021.

3. Bahwa termohon tidak akan mengganggu rumah tangga pemohon, namun termohon hanya mengingatkan pemohon terkait tanggung jawabnya sebagai bapak biologis terhadap 3 anaknya, yaitu :

- a. Angelina Al Jannah Melfiyanti, Perempuan, Tempat Lahir Probolinggo, Lahir tanggal 03 Desember 2014;
- b. Kevin Khan Hakim Melfiyan, laki-laki, Tempat Lahir Probolinggo, Lahir tanggal 28 Februari 2018;
- c. Revaldi Firdaus Melfian, Laki-laki, Tempat Lahir Probolinggo, Lahir tanggal 12 Maret 2020.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

Bahwa penggugat Rekonpensi tetap pada gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya.

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya-biaya sebagai nafkah, yaitu :
 - Nafkah Lampau, yang diperhitungkan dari tahun 2021 sampai dengan saat ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 44 bulan = Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - Nafkah Id'dah yang diperhitungkan setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga total

seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 4.000.000,- = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Nafkah anak yaitu untuk 3 (tiga) orang anak sampai anak-anak tersebut menikah, setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya;

Sehingga total keseluruhan nafkah sebesar Rp. 285.500.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Pemohon untuk terlebih dahulu membayar biaya nafkah-nafkah kepada Termohon sebelum menerima Putusan dan Akta Cerai;

Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas Replik Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dalam Replikanya, kecuali yang di akui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi menyatakan tetap pada jawaban Rekonpensinya;
2. Bahwa format Replik penggugat rekonvensi tidak jelas; penggugat rekonvensi mencampur adukkan Posita dan Petitum dalam Replik Rekonpensinya;
3. Bahwa terkait hak asuh anak (hadhonah) ke 3 tiga orang anaknya yang masing-masing Bernama :

3.1. Angelina Al Jannah Melfiyanti binti lutfiyanto Kurniawan, Perempuan tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 03 Desember 2014, dalam asuhan termohon;

3.2. Kevin Khan Hakim Melfiyan bin Lufiyanto Kurniawan, Laki-laki, tempat lahir Probolinggo, lahir pada tanggal 28 Februari 2018, dalam asuhan termohon;

3.3. Revaldi Firdaus melfiyan bin LUfiyanto Kurniawan, Laki-laki tempat lahir probolinggo, lahir pada tanggal 12 maret 2020 dalam asuhan termohon;

Tergugat Rekonpeksi sangatlah keberatan mengingat kewajiban penggugat rekonpensi yang tidak stabil, sahingga membuat Tergugat rekonpensi khawatir terhadap psikologis ke 3 (tiga) orang anaknya, namun agar persoalan perceraian ini cepat selesai dan menghindari perdebatan yang tiada ujungnya Tergugat rekonpensi terkait hak asuh (hadhonah) ke 3 (tiga) orang anak nya meskipun dengan berat hati karena Tergugat rekonpensi tahu betul sifat dan prilaku penggugat rekonpensi, namun Tergugat rekonpensi tetap berharap yang mulia majelis hakim mengadili perkara aquo menjadikan hal ini pertimbangan;

4. Bahwa Tergugat rekonpensi sangatlah keberatan terhadap permintaan nafkah yang diajukan oleh penggugat rekonpensi yang nominalnya tidak sedikit, jauh diluar kemampuan Tergugat rekonpensi, padahal selama ini Tergugat rekonpensi tidak pernah telat mengirim uang kepada penggugat rekonpensi setiap bulannya hal ini akan kami buktikan dalam pembuktian, namun penggugat rekonpensi menggiring opini dalam persidangan seolah-olah Tergugat rekonpensi adalah suami dan ayah yang tidak bertanggung jawab;

5. Bahwa penggugat rekonpensi kurang bersyukur dan tamak, padahal penggugat rekonpensi tau berapa besar gaji yangn diterima oleh Tergugat rekonpensi, dan perlu di perjelas selama pernikahan ATM Tergugat rekonpensi dipegang dan dikuasai oleh penggugat rekonpensi bahkan sekedar minta uang untuk kebutuhan Tergugat rekonpensi, penggugat rekonpensi enggan memberikan, jangankan untuk menabung untuk masa depan anak anaknya, untuk kebutuhan Tergugat rekonpensi saja, Penggugat Rekonpensi tidak pernah menghiraukan, namun dalam

Rekonpensinya Penggugat Rekonpensi meminta nafkah yang besarnya tidak masuk akal, padahal Penggugat Rekonpensi juga tahu bahwa Tergugat rekonpensi memiliki tanggungan bank yang sampai saat ini masih berjalan yang mana pinjaman tersebut diperuntukkan untuk membeli satu unit mobil Toyota kijang Innova V XW43, Nopol : N 1294 PA, Noka : MHFXW43G6A40534541, Nosin : 1TR7019416 Warna : Silver Metali katas permintaan penggugat Rekonpensi dan mobil sebagaimana dimaksud dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi tidak pernah mempersoalkan;

6. Bahwa Pengugat Rekonpensi adalah istri yang nusyuz yang mana selama pernikahan Pengugat Rekonpensi durhaka dan tidak taat sama Tergugat Rekonpensi sebagai suaminya, Tindakan Pengugat Rekonpensi dimaksud antara lain :

- a. Penggugat Rekonpensi sering menolak Ketika diajak berhubungan intim bahkan pengugat rekonpensi menyuruh Tergugat Rekonpensi untuk membeli Wanita / melacur.
- b. Pengugat Rekonpensi sering menggunakan pakaian minim, Ketika Tergugat Rekonpensi mengingatkan justru Pengugat Rekonpensi membantah dan melawan sembari berkata kasar janc*k dan tai, kata-kat itu sering di ucapkan oleh Pengugat Rekonpensi KEpada Tergugat Rekonpensi.
- c. Penggugat Rekonpensi sering Live TIK TOK dengan pria lain, Ketika Tergugat rekonpensi menegur terkait hal itu, Pengugat Rekonpensi tidak menghiraukan malah melawan Tergugat Rekonpensi, karena Tergugat Rekonpensi faham terhadap kejiwaan Pengugat Rekonpensi akhirnya Tergugat Rekonpensi memilih untuk tidak memperpanjang persoalan dari pada Penggugat Rekonpensi ngamuk-ngamuk tidak jelas.
- d. Penggugat Rekonpensi sering menceritakan aib Tergugat rekonpensi kepada kantor Dimana Tergugat Rekonpensi bekerja, namun pihak kantor tidak pernah menghiraukan sebab pihak Kantor

Dimana Tergugat Rekonpensi bekerja juga tahu bahwa Penggugat Rekonpensi memiliki kejiwaan yang tidak stabil atau dibidang memiliki gangguan kejiwaan, seharusnya sebagai istri yang baik menutupi aib suaminya bukan malah sebaliknya.

e. Bahwa atas dasar itu semua Tergugat Rekonpensi mohon kepada majlis hakim yang mengadili perkara aquo menjadikan hal-hal yang di sampaikan diatas sebagai pertimbangan.

Sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 Ayat (7) yang menerangkan bahwa “kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat (5) akan gugur apabila istri terbukti nusyuz;

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan Tergugat Rekonpensi diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum;

ATAU apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa sebelum agenda pembuktian, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan tambahan Replik Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengingat tergugat rekonpensi adalah seorang ASN/PNS yang memiliki standar gaji Yang pasti, maka adalah layak dan berdasarkan pada hukum apa bila tergugat rekonpensi juga dibebani dan di hukum untuk mendapatkan 1/3 gaji tergugat rekonpensi kepada Penggugat rekonpensi atau setidaknya dibebani memberikan uang secara tunai, setiap bulan sampai dengan penggugat rekonpensi menikah dengan orang lain;

Bahwa atas tambahan Replik Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan karena tidak diajukan pada jadwal yang semestinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Konvensi dan jawaban Rekonvensi, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Lutfiyanto Kurniawan Nomor 3574031712830001 Tanggal 20 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lutfiyanto Kurniawan Nomor 3574033004120009 tanggal 08 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/14/IV/2011 Tanggal 11 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.3;
4. Fotokopi Daftar Gaji Pegawai Golongan III Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.4;
5. Fotokopi Hasil Mediasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak tanggal 24 Januari 2024, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.5;
6. Foto pengajuan peminjaman di Bank BRI oleh Novy Melina dengan jaminan BPKB atas nama Lutfiyanto Kurniawan, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, Hakim tidak dapat mencocokkan dengan sumber aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.6;

7. Kumpulan foto pemberian nafkah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tahun 2021, kumpulan bukti tersebut hanya diberikan satu buah materai sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) begitu juga nasegelen pos hanya berjumlah satu, Hakim tidak dapat mencocokkan dengan sumber aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.7;
8. Kumpulan Foto dan screenshot pemberian nafkah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tahun 2022, kumpulan bukti tersebut hanya diberikan satu buah materai sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) begitu juga nasegelen pos hanya berjumlah satu, Hakim tidak dapat mencocokkan dengan sumber aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.8;
9. Kumpulan Foto dan screenshot pemberian nafkah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tahun 2023, kumpulan bukti tersebut hanya diberikan satu buah materai sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) begitu juga nasegelen pos hanya berjumlah satu, Hakim tidak dapat mencocokkan dengan sumber aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.9;
10. Kumpulan Foto dan screenshot pemberian nafkah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tahun 2024, kumpulan bukti tersebut hanya diberikan satu buah materai sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) begitu juga nasegelen pos hanya berjumlah satu, Hakim tidak dapat mencocokkan dengan sumber aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.10;
11. Kumpulan screenshot transfer Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Anwar Sholeh yang dipergunakan untuk biaya ngaji Angel dan Kevin, kumpulan bukti tersebut hanya

diberikan satu buah materai sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) begitu juga nasegelen pos hanya berjumlah satu, Hakim tidak dapat mencocokkan dengan sumber aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.11;

12. Kumpulan screenshot transfer Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Atiek Dewi Kusumanin yang dipergunakan untuk biaya les Angel dan Kevin, kumpulan bukti tersebut hanya diberikan satu buah materai sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) begitu juga nasegelen pos hanya berjumlah satu, Hakim tidak dapat mencocokkan dengan sumber aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.12;

13. Kumpulan screenshot transfer Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Wulan Suci Agustiniingsih yang dipergunakan untuk biaya SPP dan kegiatan ekstra sekolah TK Kevin, kumpulan bukti tersebut hanya diberikan satu buah materai sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) begitu juga nasegelen pos hanya berjumlah satu, Hakim tidak dapat mencocokkan dengan sumber aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.13;

14. Kumpulan screenshot transfer Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Novy Melina yang dipergunakan untuk biaya sekolah Rivaldi tahun 2024, kumpulan bukti tersebut hanya diberikan satu buah materai sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) begitu juga nasegelen pos hanya berjumlah satu, Hakim tidak dapat mencocokkan dengan sumber aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.14;

15. Kumpulan screenshot dan foto pemenuhan kebutuhan Angel oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensu, kumpulan bukti tersebut hanya diberikan satu buah materai sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) begitu juga nasegelen pos hanya berjumlah satu, Hakim tidak dapat mencocokkan dengan sumber aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.15;

16. Fotokopi tabel angsuran murabahah dan jadwal pembayaran, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.16;

17. Kumpulan foto informasi data kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi N 1294 PA, kumpulan bukti tersebut hanya diberikan satu buah materai sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) begitu juga nazegelen pos hanya berjumlah satu, Hakim tidak dapat mencocokkan dengan sumber aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.17;

18. Kumpulan screenshot live tiktok dan foto Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama dengan laki-laki lain, kumpulan bukti tersebut hanya diberikan satu buah materai sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) begitu juga nazegelen pos hanya berjumlah satu, Hakim tidak dapat mencocokkan dengan sumber aslinya, diberi paraf, tanggal dan tanda P.18;

19. Kumpulan foto Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan anak-anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kumpulan bukti tersebut hanya diberikan satu buah materai sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) begitu juga nazegelen pos hanya berjumlah satu, Hakim tidak dapat mencocokkan dengan sumber aslinya, diberi paraf, tanggal dan tanda P.19

20. Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan nomor KP.05.02/A/4023/2024 tentang izin untuk melakukan perceraian, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.20;

21. Video rekaman tubuh memar anak, kemudian Hakim memberikan paraf, tanggal, dan tanda P.21;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bukti P.1, P.2, P.3, diakui oleh

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bukti P.4 tidak diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi gajinya tidak hanya segitu, selain itu ada tunjangan kinerja tidak hanya gaji pokok tersebut. Bukti P.5 diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bukti P.6 diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun yang bayar angsuran adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bukti P.7, P.8, P.9, P.10 diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun karena jumlahnya tidak sesuai kesepakatan mediasi di polres akhirnya beberapa dikembalikan lagi oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena ketidaksesuaian nominal tersebut. Bukti P.11, P.12, P.13, P.14 diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditransfer langsung ke gurunya karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak percaya dengan anaknya sendiri sehingga dibayarkan ke gurunya anak-anak. Bukti P.15 diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun untuk barang-barang seperti pewarna setelah habis tidak dibelikan lagi, yang belikan neneknya. Bukti P.16 tidak diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena ketika saya bertanya ke BRI KURnya sudah lunas dan dilakukan *take over* lagi. Bukti P.17 diakui oleh diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bukti P.18 diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk meningkatkan follower karena sudah meminjam KUR di BRI sehingga jika follower tidak naik maka susah untuk mencari tambahan uang di tiktok. Bukti P.19 diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Kemudian bukti P.20 diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bukti P.21 tersebut tidak diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan permintaan Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena bersifat sensitive;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Jalan Perum Asabri A-22 RT. 001 RW. 012 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri dan memiliki hubungan dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Ibu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Angelina Al Jannah Melfiyanti, Kevin Khan Hakim Melfiyan dan Revaldi Firdaus Melfiyan;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Maret 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebabkan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi semuanya ditransfer kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberikannya;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dari pengaduan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak 10 Maret 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah Saksi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bercerita jika diusir oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diusir secara langsung oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil karena ketika Saksi datang ke rumah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengizinkan Saksi dan suami Saksi bertemu dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai PNS di Balai Kesehatan Pelabuhan;
- Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak berpisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui transfer dan pernah juga membelikan susu namun dikembalikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak berpisah dari pengaduan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sifat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Saksi baik-baik saja, dulu pernah marah-marah namun bukan pada Saksi, pernah ada masalah Saksi minta tolong dengan tetangga, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau masuk malah di luar bercerita dengan tetangga;
- Saksi tidak pernah memarahi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Saksi tidak pernah menelfon orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan marah-marah;
- Saksi pernah menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar mandiri;

- Saksi tidak pernah meminta Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengontrak;
- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menyampaikan kepada Saksi jika pernah dilaporkan polisi karena KDRT;
- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menyampaikan kepada Saksi jika uangnya keseluruhan diberikan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

2. SAKSI 3, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri dan memiliki hubungan dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Teman Kerja Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2011 sebelum menikah dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Angelina Al Jannah Melfiyanti, Kevin Khan Hakim Melfiyan dan Revaldi Firdaus Melfiyan;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk cekcok mulut kurang lebih sejak Desember 2023;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui saat terjadi mediasi di kantor;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan mediasi di kantor sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;

- Bahwa Saksi mengikuti proses mediasi antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di kantor sebanyak satu kali pada bulan Desember 2023;

- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebabkan karena keduanya sudah sering berselisih paham;

- Bahwa Persoalan yang dibahas selama mediasi adalah ketidakcocokan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam masalah keuangan dan nafkah;

- Bahwa Pada saat mediasi tidak ada kekerasan atau nada tinggi saat berbicara;

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dari pengaduan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat mediasi di kantor;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak tahun 2021 sampai dengan

sekarang dan sudah tidak bersatu lagi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah dari pengaduan teman-teman kantor;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah;

- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan cara menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pranata Komputer di Balai Karantina Kesehatan Pelabuhan;

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai PNS memiliki hak gaji pokok dan tunjangan kinerja namun tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi penghasilan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terdiri dari gaji pokok, tunjangan kinerja dan uang makan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak berpisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau tidak;

- Bahwa Saksi mengetahui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah pergi ke kantor beberapa kali untuk menemui bapak kepala, lalu Saksi mendengar cerita bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi marah-marah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi marah-marah saat pergi ke kantor hanya cerita dari teman-teman;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, pakaian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sopan biasa saja;

3. SAKSI 4, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di Jalan Sunan Ampel RT. 01 RW. 06, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri dan memiliki hubungan dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai xxxxxxxx xxx Dinsos;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah ada laporan aduan penelantaran dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebatas keduanya menjalani proses di PPA Dinsos;
- Bahwa Setelah ada laporan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka langkah selanjutnya adalah diadakan pemanggilan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi baru

setelah itu akan diadakan rapat untuk melakukan tindak lanjut terhadap laporan tersebut;

- Bahwa Tindak lanjut yang dilakukan adalah mediasi;
- Bahwa Mediasi oleh PPA Dinsos diadakan sebanyak 4 (empat) sejak tahun 2021, setiap tahunnya diadakan satu kali mediasi terakhir jika sudah final dan belum menemukan titik terang maka keduanya dihadapkan dengan psikolog yang hasilnya hanya dapat dibaca oleh Hakim;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, PPA Dinsos menyarankan keduanya untuk bercerai karena sebenarnya keduanya sama-sama ingin bercerai namun tidak ada yang mau mengajukan perceraian;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan kami tidak terbukti bahwa terjadi penelantaran karena Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bisa membuktikan bahwa dirinya masih memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Mohon maaf sesuai dengan prosedur dari kantor kami bahwa hanya hakim yang diperkenankan membaca hasil psikologi ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dilaporkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke PPA Polres;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil dari laporan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke PPA Polres berakhir pada tahap mediasi dan tidak terbukti adanya unsur penelantaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah secara rutin kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah dilaporkan atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah dilaporkan masalah kebutuhan anak-anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi namun nominalnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui selain di PPA Dinsos Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melaporkan juga ke PPA Polres;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat melapor ke PPA Dinsos Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah memiliki pekerjaan sebagai bidan asisten dr. Jauhar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diluar dari proses yang mereka tempuh di PPA Dinsos;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Novy Melina, Amd. Keb Nomor 3574036103300001 Tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lutfiyanto Kurniawan Nomor 3574033004120009 tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim

mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3574-LT-26032015-0020 atas nama Angelina Al Jannah Melfiyanti lahir tanggal 03 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3574-LU-26032018-0007 atas nama Kevin Khan Hakiim Melfiyan lahir tanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3574-LT-06042020-0015 atas nama Revaldi Firdaus Melfiyan lahir tanggal 12 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/14/IV/2011 Tanggal 11 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.6;

7. Fotokopi Hasil Mediasi Bersama dari Polres Probolinggo Kota tanggal 27 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.7;

8. Fotokopi Rekening Koran transferan kumulatif yang dilakukan oleh Lutfiyanto Kurniawan ke rekening Novy Melina periode 1 Desember 2022 hingga 27 Desember 2022, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.8;
9. Kumpulan fotokopi Riwayat Transaksi Rekening pembayaran angsuran hutang BRI melalui rekening atas nama Novy Melina beserta surat keterangan yang dibuat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kumpulan bukti tersebut hanya diberikan satu buah materai sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) begitu juga nazegelen pos hanya berjumlah satu, kemudian Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.9;
10. Screenshot dan printout pelunasan hutang BRI KC Probolinggo, bukti tersebut tidak bermaterai dan tidak di-nazegelen pos, kemudian Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.10;
11. Kumpulan Fotokopi rekening koran tabungan anak, bukti tersebut tidak bermaterai dan tidak di-nazegelen pos, kemudian Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.11;
12. Kumpulan Fotokopi Undangan Pemeriksaan atas permintaan izin untuk melakukan perceraian, relaas panggilan persidangan, Berita Acara Pemeriksaan Izin Perceraian, kumpulan bukti tersebut hanya diberikan satu buah materai sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) begitu juga nazegelen pos hanya berjumlah satu, kemudian Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.12;
13. Fotokopi Nota Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Kenaikan Pangkat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx atas nama Lutfiyanto Kurniawan, bukti tersebut tidak bermaterai dan tidak di-nazegelen pos, kemudian Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.13;

14. Fotokopi daftar gaji pada bulan Oktober 2020 atas nama Lutfiyanto Kurniawan, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.14;
15. Fotokopi daftar Tunjangan Kinerja pada bulan Agustus 2020 atas nama Lutfiyanto Kurniawan, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.15;
16. Fotokopi daftar perhitungan uang makan pada bulan September 2020 atas nama Lutfiyanto Kurniawan, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.16;
17. Fotokopi Daftar Uang Lembur dan Uang Makan Lembur pada bulan Juni 2017 atas nama Lutfiyanto Kurniawan, bukti tersebut tidak bermaterai dan tidak di-nazegelen pos, kemudian Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.16;
18. Voice Note dan Foto, kemudian Hakim memberikan paraf, tanggal, dan tanda T.17

Bahwa bukti-bukti tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 diakui oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bukti T.7 diakui namun tidak ada relevansi antara bukti tersebut dengan kasus ini karena permasalahan sudah selesai ditahap mediasi. Bukti T.8 diakui sesuai dengan bukti-bukti transfer nafkah yang telah diajukan sebelumnya. Bukti T.9 tidak diakui karena tidak ada tulisan bahwa yang melakukan pembayaran Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bukti T.10 tidak diakui karena tidak ada penjelasan bahwa pinjaman tersebut telah lunas, bukti T.11 diakui benar bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membuat rekening tabungan untuk anak-anaknya, T.12 diakui benar oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bukti T.13 sampai dengan T.17 mengakui memang benar namun daftar tersebut tidak update dengan kondisi penghasilan

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini. Sedangkan terhadap bukti T.18 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa keberatan karena diajukan diluar agenda pembuktian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 5, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri dan memiliki hubungan dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Angelina Al Jannah Melfiyanti, Kevin Khan Hakim Melfiyan dan Revaldi Firdaus Melfiyan;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi cekcok bahkan sampai KDRT terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi melihat sendiri bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan penyiksaan/KDRT terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Sepengetahuan Saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan penyiksaan/KDRT terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan KDRT pada saat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang hamil dalam bentuk dicekik dan ditendang;

- Saksi mengetahui Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melaporkan KDRT tersebut kepada Polisi;

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebabkan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menanyakan gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi marah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tidak pernah jujur kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masalah gajinya dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering menyiksa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi seperti mencekik dan menendang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hamil;

- Bahwa menurut Saksi Wajib tidak wajib seorang isteri harus mengetahui penghasilan suami;

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin mengetahui jumlah penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seringkali memberikan nafkah yang sedikit kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, setelah

diselidiki ternyata Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar hutang kepada orang tuanya karena sudah menjadikannya sebagai pegawai, padahal seharusnya orang tua jika memberikan kepada anak harusnya tidak hitung-hitungan;

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dari pertengkaran yang Saksi lihat dan dengar langsung ketika Saksi berkunjung kerumah mereka;

- Saksi tidak mengetahui masalah hutang yang dimiliki oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena rahasia;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak diusir oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memang sering pulang ke rumahnya kalau ada masalah dan tiba-tiba balik lagi ke rumah Saksi lagi;

- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai PNS di Balai Kesehatan Pelabuhan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat masih bersama Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah melalui ATM dimana ATM tersebut dipegang oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun buku Tabungan dipegang oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi mengetahui sejak awal menikah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi diberi nafkah melalui ATM;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah jumlah nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara transfer;

- Bahwa Saksi mengetahui sejak berpisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli susu namun dikembalikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena jumlahnya kurang untuk kebutuhan 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak berpisah dari pengaduan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengembalikan nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi mengetahui Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengembalikan nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari pengaduan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak berpisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering live tik tok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah dinasehati oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang masalah pakaian yang dikenakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah hutang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah nafkah batin antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berhenti bekerja dari Tongas karena diminta berhenti oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendapatkan ancaman agar berhenti bekerja dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengancam Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk berhenti bekerja dari apa yang Saksi lihat dan dengar langsung;

- Bahwa Saksi mengetahui isi ancaman dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ialah akan diceraikan jika tidak berhenti bekerja;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengantarkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja saat di Tongas, Saksilah yang selalu mengantarkan karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dilarang orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Tongas katanya rawan;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah mengajak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengontrak sendiri namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena mahal;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah ditawarkan untuk tinggal di rumah kosong dekat SMP 7 namun tidak mau karena rumah tersebut masih setengah jadi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi enggan untuk memperbaikinya kecuali rumah tersebut akan diberikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering pulang ke rumah orang tuanya setelah ditanya masalah gaji;
- Bahwa Awalnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi setelah berpisah dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bekerja namun setelah itu bekerja sebagai bidan;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi yang membantu membiayai kebutuhan anak-anak setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah, Saksi sebagai pencuci galon dan suami Saksi sebagai sopir;

- Bahwa Orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang menemui cucunya atau membelikan baju lebaran, malah pakdhenya yang membelikan;
- Bahwa Orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah datang untuk menemui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang istirahat maka Saksi larang, lagipula kedatangan orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah terlampau lama sejak berpisah;
- Bahwa pernah ada tentara yang datang ke rumah atas suruhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengajak balikan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi namun ditolak karena sudah terlampau lama sejak berpisah;
- Bahwa pernah ada tentara yang datang ke rumah atas suruhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengajak balikan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi namun ditolak karena sudah terlampau lama sejak berpisah
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah mengambil video rumah Saksi secara diam-diam dan Saksi keberatan;
- Bahwa Orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah datang untuk menemui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebanyak 1 (satu) kali namun karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang istirahat maka Saksi larang, lagipula kedatangan orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah terlampau lama sejak berpisah;
- Saksi tidak pernah menghalangi orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang datang untuk menemui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Saksi tidak pernah melarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membawa anak-anak dan tidak pernah mengatakan takut akan terkena penyakit leukimia;
- Bahwa Saksi dan abah yang mengambil mobil tersebut di Jakarta dari hasil menjual perhiasan milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri karena Saksi yang menemani Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menjual perhiasan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana uang muka pembelian mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pembelian mobil tersebut secara tunai namun uangnya hasil kredit di bank;

2. SAKSI 6, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri dan memiliki hubungan dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Atasan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi mahasiswa Saksi tahun 2011, sedangkan dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kenal sejak tahun 2013;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Angelina Al Jannah Melfiyanti, Kevin Khan Hakim Melfiyan dan Revaldi Firdaus Melfiyan;
- Bahwa Saksi mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk cecok mulut kurang lebih sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Ibu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebabkan karena nafkah yang diberikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kurang maksimal tidak sesuai dengan gaji;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dari cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awal-awal menikah sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), baru terakhir-terakhir ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kuliah pernah bercerita bahwa diberi nafkah sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberikan nafkah berupa transfer atau dalam bentuk susu, hanya saja Saksi pernah melihat status Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah membawa anak-anaknya ke KDS atau GM sebanyak 1-2 kali;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, nafkah yang diharapkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang cukup untuk kebutuhan;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kuliah pernah bercerita bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengalami penyimpangan seksual;
- Bahwa Pada saat melahirkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ditemani oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena alasan pekerjaan;
- Pada saat melahirkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ditemani oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena alasan pekerjaan;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah bercerita bahwa sebenarnya dari pimpinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diizinkan untuk menemani melahirkan asalkan ada surat keterangan melahirkan dari rumah sakit;
- Bahwa ketika anak sakit Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tidak menemani Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memeriksakan anaknya atau menunggu di rumah sakit dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berangkat sendiri beserta ketiga anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta kamarnya untuk private

karena pernah Saksi sendiri dilarang masuk ke dalam oleh security namun setelah diberikan pengertian Saksi diizinkan masuk oleh security;

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta kamarnya untuk private karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah datang ke ruangan rawat inap namun tidak mau merawat anaknya bahkan hanya tidur-tiduran di ruangan dan enggan untuk memberikan uang untuk pembayaran biaya rumah sakit;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah pada saat Saksi berkunjung ke rumahnya saat kunjungan setelah dilakukan vaksinasi covid pada anaknya dan anaknya menunjukkan reaksi namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada di kediaman Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan ketika ditanya anak-anaknya bilang ayahnya jahat dan kejam;

- Bahwa Ketika anak-anak ditanya penyebab kepergian ayahnya dari rumah anak-anak mengatakan ayah jahat dan kejam terutama anak kesatu dan kedua, kalau anak ketiga masih kecil;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh anak-anak saat anak-anak menyampaikan masalah jahat dan kejam terhadap ayah mereka karena definisi jahat dan kejam versi anak-anak berbeda dengan orang dewasa;

- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan

cara menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil;

- Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melaporkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tahun 2022;

- Bahwa Saksi mengetahui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melaporkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari pengaduan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

3. SAKSI 7, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri dan memiliki hubungan dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Sepupu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Angelina Al Jannah Melfiyanti, Kevin Khan Hakim Melfiyan dan Revaldi Firdaus Melfiyan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi merupakan Sepupu Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan bukan merupakan pengasuh anak-anak sesungguhnya, Saksi hanya menyukai anak-anak dan suka mengasuh anak-anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan susu kepada anaknya 1 (satu) kali saja saat anak Saksi rawat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan susu kepada Saudara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengambil foto;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa susu yang diberikan dikembalikan lagi kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena ketika Saksi memberikan susu tersebut kepada Ibu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditolak karena sudah lama tidak memberikan susu kok baru diberi sekarang begitu katanya. Lalu susu Saksi bawa ke rumah Saksi dan Saksi wa ke Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengambil susu tersebut. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berusaha mengirim susu tersebut menggunakan gojek namun tetap ditolak oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan akhirnya susunya diambil oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tidak tahu lagi dibawa kemana;
- Bahwa Saksi merawat anak tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat berada dalam pengasuhan Saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah menjenguk anak-anaknya sebanyak 1-3 kali;

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan susu tersebut kepada Saksi pada siang hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan susu kepada anaknya diluar pengasuhan yang Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bercerita kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan mengatakan bahwa suami Saudara melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berboncengan mesra dengan perempuan lain di Jalan Soekarno Hatta;
- Bahwa Kalau di rumah Saksi, Saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mukul dan bentak-bentak anak tidak tahu kalau di rumah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena rumah kami berjauhan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi marah-marah berlebihan kepada anak-anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Pemohon Konpensi tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula, baik yang telah disampaikan dalam Permohonan Cerai Talaq, Replik Dalam Konpensi dan berlaku pula dalam kesimpulan ini;
2. Bahwa perkawinan ini sudah tidak dapat dilanjutkan karena sikap Termohon Konpensi kepada Pemohon Konpensi yang selalu melawan bahkan dengan kata-kata yang mengumpat seperti Janc*k saat dinasehati karena sering berpakaian mini saat keluar rumah, suka meminta nafkan lahir yang berlebihan di luar kemampuan Pemohon Konpensi, mendominasi keuangan Pemohon Konpensi dan memutar balikan fakta yang menyebutkan Pemohon Konpensi tidak menafkahi meskipun ATM Pemohon Konpensi dikuasai oleh Termohon Konpensi, berbuat sesuatu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin Pemohon

Konpensi seperti meminjam uang di Bank tanpa persetujuan Pemohon Konpensi, berbuat Nusyuz seperti enggan diajak hubungan suami istri, suka berfoto ria dengan laki-laki yang bukan mahromnya bahkan live tiktok dengan laki-laki lain, suka melampiaskan kemarahannya kepada anak dengan cara melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka memar disekujur tubuh anak karena pukulan dan cubitannya, dan tidak bisa menjaga aib keluarga dengan mempermalukan Pemohon Konpensi di tempat kerjanya yang sering datang mengadukan urusan rumah tangga yang semestinya tidak perlu dilakukan sehingga Pemohon Konpensi merasa malu di depan rekan kerjanya, serta durhaka terhadap orang tua Pemohon Konpensi yang suka datang dan marah-marah tidak jelas di rumah orang tua Pemohon Konpensi dengan sikap yang tidak sopan terhadap orang tua Pemohon Konpensi;

B. DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula, seperti yang telah disampaikan pada Jawaban dan Duplik Dalam Rekonpensi dan berlaku pula dalam kesimpulan ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi sebenarnya keberatan atas Gugatan Penggugat Rekonpensi point 2 terkait dengan hak asuh anak mengingat kejiwaan dari Penggugat Rekonpensi yang suka melampiaskan kemarahannya kepada anak bahkan sampai melakukan kekerasan untuk itu kami berharap yang Mulia Majelis Hakim bisa mempertimbangkan hal tersebut;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak atau tidak membenarkan seluruh dalil PENGUGAT REKONPENSİ pada point 3 dan 4, dikarenakan permintaan nafkah yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi terlalu berlebihan di luar batas dan kemampuan dari Tergugat Rekonpensi dan tidak mampu untuk

membayar mengingat gaji dari Tergugat Rekonpensi dibawah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya belum lagi Tergugat Rekonpensi memiliki Angsuran Bank yang masih berjalan, namun demikian Tergugat Rekonpensi selama ini tidak pernah lalai untuk memberikan nafkah yang secara keseluruhan tidak terhitung jumlahnya apalagi terkait dengan kebutuhan anak yang secara keseluruhan ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi akan tetapi dimata Penggugat Rekonpensi semuanya tidak ada nilainya karena sifat tamak yang tidak pernah merasa cukup. Dengan demikian mengenai seluruh permintaan nafkah selain nafkah anak kami berharap kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menolaknya mengingat Penggugat Rekonpensi telah terbukti berbuat Nusyuz atau durhaka terhadap suami yakni enggan diajak hubungan suami istri, suka berfoto-foto dengan laki-laki lain yang bukan mahrom dan mengumbar kepribadian ke ranah public melalui aplikasi tiktok secara live yang seharusnya Penggugat Rekonpensi menyadari bahwa dirinya masih terikat perkawinan dengan Tergugat Rekonpensi sebelum perceraian ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Probolinggo;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Bahwa Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula, baik yang telah disampaikan dalam Permohonan Cerai Talaq, Replik Dalam Konpensi maupun yang telah disampaikan dalam Jawaban, Duplik dalam Rekonpensi;
2. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Cerai Talaq, Replik dalam Konpensi, dan Jawaban, Duplik dalam Rekonpensi, Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat berupa:
 1. Foto Copy dari ASLINYA bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-1**,

Kartu Tanda Penduduk atas nama : **LUTFIYANTO KURNIAWAN**,
NIK nomor : 3574031712830001 berlaku seumur hidup tertanggal 20
Juni 2019 Kabupaten Kota Probolinggo.

2. Foto Copy dari ASLINYA bermaterai cukup yang
diberi tanda bukti **P-2**,

Kartu Keluarga atas nama : **LUTFIYANTO KURNIAWAN**, Nomor :
3574033004120009 dalam keterangannya adalah Kepala Keluarga
sebagai **Pemohon**.

3. Foto Copy dari ASLINYA bermaterai cukup yang
diberi tanda bukti **P-3**,

Kutipan Akta Nikah atas nama : **LUTFIYANTO KURNIAWAN**, Nomor
: 128/14/IV/2011 tanggal 11 April 2011 yang diterbitkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi
Jawa Timur.

4. Print out dari ASLINYA bermaterai cukup yang diberi
tanda bukti **P-4**,

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.05.02/A/4023/2024
tanggal 24 Juli 2024 tentang Izin Untuk Melakukan Perceraian a.n.
LUTFIYANTO KURNIAWAN, NIP. 198312172009121002

5. Print out dari ASLINYA bermaterai cukup yang diberi
tanda bukti **P-5**,

Daftar Gaji Pegawai Golongan III, Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Probolinggo, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I
Probolinggo, SATKER / NOMOR GAJI : 415969 / 900474. Nomor
urut 10 LUTFIYANTO KURNIAWAN, A.md.kom, Lhr. 17-12-1984 NIP.
198312172009121002, PNS GOL III/a, **gaji bersih yang diterima :
Rp. 4.177.000** (Empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

6. Foto copy dari copy sesuai ASLINYA bermaterai
cukup yang diberi tanda bukti **P-6**,

Berita acara hasil Mediasi pada kantor UPTD. PPA (Perlindungan
Perempuan dan Anak) xxxx xxxxxxxxxxxx

7. Print out hasil foto kamera handphone sesuai ASLINYA bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-7**

Kwitansi pinjaman KUR MIKRO di BANK BRI Unit Plaza, senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disertai dengan MODEL 72A dari PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) UNIT PLAZA sebagai tanda terima atas jaminan BPKB mobil Innova dengan BPKB NO M 04845972, NOPOL N 1003 RS atas nama LUTFIYANTO KURNIAWAN

8. Print out hasil foto kamera handphone sesuai ASLINYA bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-8**,

Bukti Pemberian nafkah dan kebutuhan anak-anak (dibayar melalui : Transfer, Teller Bank dll) sejak dari bulan Maret 2021 - Desember 2021 senilai Rp. 17.042.100 (Tujuh belas juta empat puluh dua ribu seratus rupiah) dengan rincian sbb:

NAFKAH TAHUN 2021

Periode Mar '21 - Des '21

No	Tgl	Rp	Ket.
	15-Mar-		TF ATM mandiri lutfi K. ke BRI Lutfi K.
1	21	667,850	waktu ATM dipegang Novy melina
	22-Mar-		TF ATM mandiri lutfi K. ke Rek.
2	21	3,134,250	mandiri Novy Melina
		3,802,100	
			TF ATM mandiri lutfi K. ke Rek.
1	1-Apr-21	1,000,000	mandiri Novy Melina
			TF ATM mandiri lutfi K. ke Rek.
2	21-Apr-21	1,000,000	mandiri Novy Melina
			TF ATM mandiri lutfi K. ke Rek.
3	21-Apr-21	2,000,000	mandiri Novy Melina
		4,000,000	
1	13-Jun-21	166,800	pembelian susu anak
2	14-Jun-21	73,200	pembelian susu anak
			TF ATM mandiri lutfi K. ke Rek.
3	21-Jun-21	500,000	mandiri Novy Melina
		740,000	
1	1-Jul-21	500,000	TF ATM mandiri lutfi K. ke Rek.

			mandiri Novy Melina	
			TF ATM mandiri lutfi K. ke Rek.	
2	21-Jul-21	1,000,000	mandiri Novy Melina	
		1,500,000		
			TF ATM mandiri lutfi K. ke Rek.	
1	2-Aug-21	1,000,000	mandiri Novy Melina	
		1,000,000		
			TF ATM mandiri lutfi K. ke Rek.	
1	1-Sep-21	1,000,000	mandiri Novy Melina	
	20-Sep-		TF ATM mandiri lutfi K. ke Rek.	
1	21	1,000,000	mandiri Novy Melina	
		2,000,000		
			TF ATM mandiri lutfi K. ke Rek.	
1	1-Oct-21	1,000,000	mandiri Novy Melina	
		1,000,000		
			TF ATM mandiri lutfi K. ke Rek.	
1	1-Nov-21	1,000,000	mandiri Novy Melina	
	22-Nov-		TF ATM mandiri lutfi K. ke Rek.	
1	21	1,000,000	mandiri Novy Melina	
		2,000,000		
			TF ATM mandiri lutfi K. ke Rek.	
1	2-Dec-21	1,000,000	mandiri Novy Melina	
		1,000,000		
		17,042,10	Tujuh belas juta empat puluh dua	
Total		0	ribu seratus rupiah	

9. Print out hasil foto kamera handphone sesuai ASLINYA bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-9**,
Bukti Pemberian nafkah dan kebutuhan anak-anak (dibayar melalui : Transfer, Teller Bank dll) sejak dari bulan Januari 2022 - Desember 2022 senilai Rp. 5.700.000 (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sbb:

NAFKAH TAHUN 2022

Periode Jan '22 - Des '22

No	Tgl	Rp	Ket.
	3-Jan-	1,000,00	TF livin mandiri lutfi K. ke Rek.
1	22	0	mandiri Novy Melina

	1-Feb-	1,000,00	TF livin mandiri lutfi K. ke Rek.
2	22	0	mandiri Novy Melina
	1-Mar-	1,000,00	TF livin mandiri lutfi K. ke Rek.
3	22	0	mandiri Novy Melina
	1-Apr-		setor tunai mandiri lutfi K. ke Rek.
4	22	300,000	mandiri Novy Melina
	1-May-		setor tunai mandiri lutfi K. ke Rek.
5	22	300,000	mandiri Novy Melina
	1-Jun-		setor tunai mandiri lutfi K. ke Rek.
6	22	300,000	mandiri Novy Melina
			setor tunai mandiri lutfi K. ke Rek.
7	1-Jul-22	300,000	mandiri Novy Melina
	1-Aug-		setor tunai mandiri lutfi K. ke Rek.
8	22	300,000	mandiri Novy Melina
	1-Sep-		setor tunai mandiri lutfi K. ke Rek.
9	22	300,000	mandiri Novy Melina
	1-Oct-		setor tunai mandiri lutfi K. ke Rek.
10	22	300,000	mandiri Novy Melina
	1-Nov-		setor tunai Bank Jatim lutfi K. ke Rek.
11	22	300,000	mandiri Novy Melina
	1-Dec-		setor tunai BNI lutfi K. ke Rek.
12	22	300,000	mandiri Novy Melina
		5,700,00	
Total		0	Lima juta tujuh ratus ribu rupiah

10. Print out hasil foto kamera Handphone sesuai ASLINYA bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-10**,

Bukti Pemberian nafkah dan kebutuhan anak-anak (dibayar melalui : Transfer, Teller Bank dll) sejak dari bulan Januari 2023 - Desember 2023 senilai Rp. 13.900.000 (Tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sbb:

NAFKAH TAHUN 2023

Periode Jan '23 - Des '23

No	Tgl	Rp	Ket.
			setor tunai mandiri lutfi K. ke Rek.
1	2-Jan-23	300,000	mandiri Novy Melina

			setor tunai mandiri lutfi K. ke Rek.
2	1-Feb-23	300,000	mandiri Novy Melina setor tunai mandiri lutfi K. ke Rek.
3	1-Mar-23 29-Mar-	300,000	mandiri Novy Melina TF livin mandiri lutfi K. ke Rek.
4	23	300,000	mandiri Novy Melina TF livin mandiri lutfi K. ke Rek.
5	1-Apr-23	1,200,000	mandiri Novy Melina TF livin mandiri lutfi K. ke Rek.
6	5-Apr-23 2-May-	2,500,000	mandiri Novy Melina TF livin mandiri lutfi K. ke Rek.
7	23	1,000,000	mandiri Novy Melina TF livin mandiri lutfi K. ke Rek.
8	1-Jun-23	1,000,000	mandiri Novy Melina TF livin mandiri lutfi K. ke Rek.
9	6-Jun-23	1,000,000	mandiri Novy Melina TF livin mandiri lutfi K. ke Rek.
10	1-Jul-23	1,000,000	mandiri Novy Melina TF livin mandiri lutfi K. ke Rek.
11	1-Aug-23	1,000,000	mandiri Novy Melina TF livin mandiri lutfi K. ke Rek.
12	1-Sep-23	1,000,000	mandiri Novy Melina TF livin mandiri lutfi K. ke Rek.
13	1-Oct-23	1,000,000	mandiri Novy Melina TF livin mandiri lutfi K. ke Rek.
14	1-Nov-23	1,000,000	mandiri Novy Melina TF livin mandiri lutfi K. ke Rek.
15	1-Dec-23	1,000,000	mandiri Novy Melina
		13,900,00	Tiga belas juta sembilan ratus
Total		0	ribu rupiah

11. Print out hasil foto kamera handphone sesuai ASLINYA bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-11**,
Bukti Pemberian nafkah dan kebutuhan anak-anak (dibayar melalui : Transfer, Teller Bank dll) sejak dari bulan Januari 2024 - September 2024 senilai Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dengan rincian sbb:

NAFKAH TAHUN 2024**Periode Jan '24 - Des '24**

No	Tgl	Rp	Ket.
			TF livin mandiri lutfi K. ke Rek.
1	1-Jan-24	1,000,000	mandiri Novy Melina TF livin mandiri lutfi K. ke Rek.
2	1-Feb-24	1,000,000	mandiri Novy Melina TF livin mandiri lutfi K. ke Rek.
3	1-Mar-24 26-Mar-	1,000,000	mandiri Novy Melina TF livin mandiri lutfi K. ke Rek.
4	24	1,000,000	mandiri Novy Melina TF livin mandiri lutfi K. ke Rek.
5	1-Apr-24	1,000,000	mandiri Novy Melina TF livin mandiri lutfi K. ke Rek.
6	1-May-24	1,000,000	mandiri Novy Melina TF livin mandiri lutfi K. ke Rek.
7	1-Jun-24 13-Jun-	1,000,000	mandiri Novy Melina TF livin mandiri lutfi K. ke Rek.
8	24	1,000,000	mandiri Novy Melina TF livin mandiri lutfi K. ke Rek.
9	1-Jul-24	1,000,000	mandiri Novy Melina TF livin mandiri lutfi K. ke Rek.
10	1-Jul-24	500,000	mandiri Novy Melina TF livin mandiri lutfi K. ke Rek.
11	1-Aug-24	1,000,000	mandiri Novy Melina TF livin mandiri lutfi K. ke Rek.
12	1-Aug-24	500,000	mandiri Novy Melina TF livin mandiri lutfi K. ke Rek.
13	1-Sep-24	1,000,000	mandiri Novy Melina
		12,000,00	
Total		0	dua belas juta rupiah

12. Print out hasil foto kamera Handphone sesuai ASLINYA bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-12**,
Bukti Pemberian biaya ngaji untuk 2 (dua) anak : Angel dan Kevin (dibayar melalui : Transfer) sejak dari bulan Oktober 2023 – Sept 2024

senilai Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sbb:

BIAYA NGAJI UNTUK 2 (DUA) ANAK

Periode Okt '23 - Sept '24

No	Tgl	Rp	Ket.
	17-Oct-		TF livin mandiri lutfi K. ke Rek. BCA
1	23	150,000	Anwar Sholeh (Guru Ngaji) TF Flip Ke rek. BCA Anwar Sholeh
2	1-Nov-23	150,000	(Guru Ngaji) TF livin mandiri lutfi K. ke Rek. BCA
3	2-Dec-23	150,000	Anwar Sholeh (Guru Ngaji) TF livin mandiri lutfi K. ke Rek. BCA
4	1-Jan-24 10-Feb-	150,000	Anwar Sholeh (Guru Ngaji) TF Flip Ke rek. BCA Anwar Sholeh
5	24	150,000	(Guru Ngaji) TF livin mandiri lutfi K. ke Rek.
6	2-Mar-24	150,000	Mandiri Fliptech Lentera Ins TF Flip Ke rek. BCA Anwar Sholeh
7	8-Apr-24	150,000	(Guru Ngaji) TF Flip Ke rek. BCA Anwar Sholeh
8	3-May-24	150,000	(Guru Ngaji) TF Flip Ke rek. BCA Anwar Sholeh
9	3-Jun-24	150,000	(Guru Ngaji) TF Flip Ke rek. BCA Anwar Sholeh
10	1-Jul-24	150,000	(Guru Ngaji) TF Flip Ke rek. BCA Anwar Sholeh
11	1-Aug-24	150,000	(Guru Ngaji) TF Flip Ke rek. BCA Anwar Sholeh
12	1-Sep-24	150,000	(Guru Ngaji)
		1,800,00	
Total		0	Satu juta delapan ratus ribu rupiah

13. Print out hasil foto kamera Handphone sesuai ASLINYA bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-13**,

Bukti Pemberian biaya Les untuk 2 (dua) anak : Angel dan kevin (dibayar melalui : Transfer) sejak dari bulan Sept 2023 – Sept 2024 senilai Rp. 2.545.000 (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sbb:

BIAYA LES UNTUK 2 (DUA) ANAK

Periode Sept '23 - Sept '24

No	Tgl	Rp	Ket.
	2-Sep-		TF livin mandiri lutfi K. ke BRI Atiek Dewi
1	23	140,000	Kusumaningsih (Guru Less) TF livin mandiri lutfi K. ke BRI Atiek Dewi
2	2-Oct-23 1-Nov-	140,000	Kusumaningsih (Guru Less) TF Flip Ke rek. BRI Atiek Dewi
3	23 2-Dec-	140,000	Kusumaningsih (Guru Less) TF livin mandiri lutfi K. ke BRI Atiek Dewi
4	23	200,000	Kusumaningsih (Guru Less) TF livin mandiri lutfi K. ke BRI Atiek Dewi
5	1-Jan-24 5-Feb-	200,000	Kusumaningsih (Guru Less) Debit TF ke 451 - PT FLIP, Refrensi :
5	24 2-Mar-	200,000	FT24036M3N8L TF Flip Ke rek. BRI Atiek Dewi
6	24	200,000	Kusumaningsih (Guru Less) TF Flip Ke rek. BRI Atiek Dewi
7	8-Apr-24 3-May-	200,000	Kusumaningsih (Guru Less) TF Flip Ke rek. BRI Atiek Dewi
8	24	200,000	Kusumaningsih (Guru Less) TF Flip Ke rek. BRI Atiek Dewi
9	3-Jun-24	200,000	Kusumaningsih (Guru Less) TF Flip Ke rek. BRI Atiek Dewi
10	1-Jul-24 1-Aug-	200,000	Kusumaningsih (Guru Less) TF Flip Ke rek. BRI Atiek Dewi
11	24 1-Sep-	200,000	Kusumaningsih (Guru Less) TF Flip Ke rek. BRI Atiek Dewi
12	24	325,000	Kusumaningsih (Guru Less)
		2,545,00	Dua juta lima ratus empat puluh lima
Total		0	ribu rupiah

14. Print out hasil foto kamera Handphone sesuai ASLINYA bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-14**,
 Bukti Pemberian biaya SPP dan Kegiatan extra sekolah kevin (dibayar melalui : Transfer) sejak dari bulan Nov 2023 – Maret 2024 senilai Rp. 1.220.000 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sbb:

BIAYA SPP DAN KEGIATAN EXTRA SEKOLAH TK ANAK
Periode Nov '23 - Mar '24

No	Tgl	Rp	Ket.
			TF Flip Ke rek. BRI Wulan Suci
1	1-Nov-23	80,000	Agustiningsih TF livin mandiri lutfi K. ke BRI Wulan
2	1-Dec-23	80,000	Suci Agustiningsih TF livin mandiri lutfi K. ke BRI Wulan
3	1-Jan-24 20-Feb-	80,000	Suci Agustiningsih TF livin mandiri lutfi K. ke BRI Wulan
4	24	900,000	Suci Agustiningsih TF Flip Ke rek. BRI Wulan Suci
5	2-Mar-24	80,000	Agustiningsih
		1,220,00	Satu juta dua ratus dua puluh ribu
Total		0	rupiah

15. Print out hasil foto kamera Handphone sesuai ASLINYA bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-15**,
 Bukti Pemberian biaya daftar sekolah, seragam dan lain-lain (dibayar melalui : Transfer) sejak dari bulan Juni 2024 – Sept 2024 senilai Rp. 4.981.000 (Empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sbb:

BIAYA DAFTAR SEKOLAH, SERAGAM DAN LAIN-LAIN
Periode Jun '24 - Sept '24

No	Tgl	Rp	Ket.
			TF livin mandiri lutfi K. ke Rek. mandiri Novy
1	23-Jun-24	1,885,000	Melina

			TF livin mandiri lutfi K. ke Rek. mandiri Novy
2	2-Jul-24	655,000	Melina TF livin mandiri lutfi K. ke Rek. mandiri Andik
3	9-Jul-24	700,000	Pamungkas (Adik Novy Melina) TF livin mandiri lutfi K. ke Rek. mandiri Andik
4	12-Jul-24	210,000	Pamungkas (Adik Novy Melina) TF livin mandiri lutfi K. ke Rek. mandiri Andik
5	15-Jul-24	170,000	Pamungkas (Adik Novy Melina) TF livin mandiri lutfi K. ke Rek. mandiri Andik
6	24-Jul-24	240,000	Pamungkas (Adik Novy Melina) TF livin mandiri lutfi K. ke Rek. mandiri Andik
7	27-Jul-24	334,000	Pamungkas (Adik Novy Melina) TF livin mandiri lutfi K. ke Rek. mandiri Andik
8	29-Jul-24	152,000	Pamungkas (Adik Novy Melina) TF livin mandiri lutfi K. ke Rek. mandiri Andik
9	1-Sep-24	500,000	Pamungkas (Adik Novy Melina) TF livin mandiri lutfi K. ke Rek. mandiri Ernie
10	1-Sep-24	135,000	Sudarwati (Guru sekolah)
Empat juta sembilan ratus delapan puluh			
Total		4,981,000	satu ribu rupiah

16. Print out hasil foto kamera Handphone sesuai ASLINYA bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-16**,

Bukti Pemberian biaya lain-lain untuk kebutuhan anak yang dibelikan langsung sejak dari bulan Agust 2023 – Jan 2024 senilai Rp. 3.579.138 (Tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga delapan rupiah) dengan rincian sbb:

BIAYA LAIN-LAIN UNTUK ANAK

Periode Agust '23 - Jan '24

No	Tgl	Rp	Ket.
1	29-Aug-23	86,900	Pampers
1	13-Sep-23	86,900	Pampers
1	4-Oct-23	27,000	Paket data
1	13-Oct-23	86,900	Pampers
1	31-Oct-23	86,900	Pampers
2	5-Nov-23	106,000	Paket data
3	5-Nov-23	100,000	uang saku

3	18-Nov-23	113,150	Pampers
4	26-Nov-23	100,000	uang saku
5	27-Nov-23	55,000	biaya renang
6	2-Dec-23	150,000	pembelian Susus Formula
		1,199,00	
7	8-Dec-23	0	beli Handphone
8	13-Dec-23	82,000	Pampers
9	21-Dec-23	87,888	Pampers
10	-	111,500	bola basket
		1,100,00	
11	4-Jan-24	0	Springbed anak
Tiga juta lima ratus tujuh puluh			
sembilan ribu seratus tiga			
Total		3,579,13	delapan rupiah

17. Print out sesuai dengan file Pdf yang diterima dari PT. BSI KCP Probolinggo Sudirman bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-17**, Bukti beban biaya tertanggung yang sudah dan belum diangsur di PT. BSI KCP Probolinggo Sudirman, yang **sudah terbayar** dari bulan Nov 2022 – Sept 2024 senilai Rp. 37.107.265 (Tiga puluh tujuh juta seratus tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dan yang **belum terbayar** dari bulan Okt 2024 – Okt 2025 senilai Rp. 20.973.672 (Dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sbb:

BEBAN HUTANG ANGSURAN MOBIL YANG SUDAH & BELUM TERBAYAR TIAP AWAL BULAN
Periode Nov '22 - Oktober '25
SUDAH TERBAYAR

No	Tgl	Rp	Ket.
			Angsuran murabahah di PT. BSI KCP Probolinggo Sudirman (untuk pembelian mobil)
1	1-Nov-22	1,613,359	Angsuran murabahah di PT. BSI KCP Probolinggo Sudirman (untuk pembelian mobil)
1	1-Dec-22	1,613,359	Angsuran murabahah di PT. BSI KCP Probolinggo Sudirman (untuk pembelian mobil)
1	1-Jan-23	1,613,359	Angsuran murabahah di PT. BSI KCP Probolinggo Sudirman (untuk pembelian mobil)

			Probolinggo Sudirman (untuk pembelian mobil)
			Angsuran murabahah di PT. BSI KCP
1	1-Feb-23	1,613,359	Probolinggo Sudirman (untuk pembelian mobil)
			Angsuran murabahah di PT. BSI KCP
1	1-Mar-23	1,613,359	Probolinggo Sudirman (untuk pembelian mobil)
			Angsuran murabahah di PT. BSI KCP
2	1-Apr-23	1,613,359	Probolinggo Sudirman (untuk pembelian mobil)
			Angsuran murabahah di PT. BSI KCP
3	1-May-23	1,613,359	Probolinggo Sudirman (untuk pembelian mobil)
			Angsuran murabahah di PT. BSI KCP
3	1-Jun-23	1,613,359	Probolinggo Sudirman (untuk pembelian mobil)
			Angsuran murabahah di PT. BSI KCP
4	1-Jul-23	1,613,359	Probolinggo Sudirman (untuk pembelian mobil)
			Angsuran murabahah di PT. BSI KCP
5	1-Aug-23	1,613,359	Probolinggo Sudirman (untuk pembelian mobil)
			Angsuran murabahah di PT. BSI KCP
6	1-Sep-23	1,613,359	Probolinggo Sudirman (untuk pembelian mobil)
			Angsuran murabahah di PT. BSI KCP
6	1-Oct-23	1,613,359	Probolinggo Sudirman (untuk pembelian mobil)
			Angsuran murabahah di PT. BSI KCP
6	1-Nov-23	1,613,359	Probolinggo Sudirman (untuk pembelian mobil)
			Angsuran murabahah di PT. BSI KCP
6	1-Dec-23	1,613,359	Probolinggo Sudirman (untuk pembelian mobil)

			Angsuran murabahah di PT. BSI KCP
			Probolinggo Sudirman (untuk pembelian
7	1-Jan-24	1,613,359	mobil)
			Angsuran murabahah di PT. BSI KCP
			Probolinggo Sudirman (untuk pembelian
8	1-Feb-24	1,613,359	mobil)
			Angsuran murabahah di PT. BSI KCP
			Probolinggo Sudirman (untuk pembelian
9	1-Mar-24	1,613,359	mobil)
			Angsuran murabahah di PT. BSI KCP
			Probolinggo Sudirman (untuk pembelian
10	1-Apr-24	1,613,359	mobil)
			Angsuran murabahah di PT. BSI KCP
			Probolinggo Sudirman (untuk pembelian
1	1-May-24	1,613,359	mobil)
			Angsuran murabahah di PT. BSI KCP
			Probolinggo Sudirman (untuk pembelian
1	1-Jun-24	1,613,359	mobil)
			Angsuran murabahah di PT. BSI KCP
			Probolinggo Sudirman (untuk pembelian
1	1-Jul-24	1,613,359	mobil)
			Angsuran murabahah di PT. BSI KCP
			Probolinggo Sudirman (untuk pembelian
1	1-Aug-24	1,613,359	mobil)
			Angsuran murabahah di PT. BSI KCP
			Probolinggo Sudirman (untuk pembelian
1	1-Sep-24	1,613,359	mobil)
		37,107,26	Tiga puluh tujuh juta seratus tujuh
Total		5	ribu dua ratus enam puluh lima rupiah
BELUM TERBAYAR			
			Angsuran murabahah di PT. BSI KCP
			Probolinggo Sudirman (untuk pembelian
2	1-Oct-24	1,613,359	mobil)
3	1-Nov-24	1,613,359	Angsuran murabahah di PT. BSI KCP
			Probolinggo Sudirman (untuk pembelian

			mobil) Angsuran murabahah di PT. BSI KCP Probolinggo Sudirman (untuk pembelian
3	1-Dec-24	1,613,359	mobil) Angsuran murabahah di PT. BSI KCP Probolinggo Sudirman (untuk pembelian
4	1-Jan-25	1,613,359	mobil) Angsuran murabahah di PT. BSI KCP Probolinggo Sudirman (untuk pembelian
5	1-Feb-25	1,613,359	mobil) Angsuran murabahah di PT. BSI KCP Probolinggo Sudirman (untuk pembelian
6	1-Mar-25	1,613,359	mobil) Angsuran murabahah di PT. BSI KCP Probolinggo Sudirman (untuk pembelian
6	1-Apr-25	1,613,359	mobil) Angsuran murabahah di PT. BSI KCP Probolinggo Sudirman (untuk pembelian
6	1-May-25	1,613,359	mobil) Angsuran murabahah di PT. BSI KCP Probolinggo Sudirman (untuk pembelian
6	1-Jun-25	1,613,359	mobil) Angsuran murabahah di PT. BSI KCP Probolinggo Sudirman (untuk pembelian
7	1-Jul-25	1,613,359	mobil) Angsuran murabahah di PT. BSI KCP Probolinggo Sudirman (untuk pembelian
8	1-Aug-25	1,613,359	mobil) Angsuran murabahah di PT. BSI KCP Probolinggo Sudirman (untuk pembelian
9	1-Sep-25	1,613,359	mobil) Angsuran murabahah di PT. BSI KCP Probolinggo Sudirman (untuk pembelian
10	1-Oct-25	1,613,359	mobil)
Total		20,973,67	Dua puluh juta sembilan ratus tujuh

18. Print out hasil foto kamera Handphone sesuai ASLINYA bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-18**,

Bukti keberadaan mobil Kijang Innova V XW43 Nopol N 1294 PA atas nama LUTFIYANTO KURNIAWAN yang terlihat kotor dan tidak terawat di rumah termohon:

19. Print out hasil tangkapan layar dari akun tiktok @Bidan Manis ku (akun milik pribadi termohon) bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-19**,

Bukti Nusyuz termohon kepada Pemohon yang sering live tiktok dengan laki-laki lain dan foto Bersama laki-laki lain:

20. Print out hasil foto kamera Handphone sesuai ASLINYA bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-20**,

Bukti Pemohon sebagai ayah yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya dengan memanjakannya untuk mengajak jalan-jalan, bermain belanja dan makan-makan:

Dan bukti tambahan berupa:

Video berdurasi 13 detik hasil camera ponsel pada tanggal 26 Oktober 2020 Jam 17.54.06 yang diambil oleh Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi pada saat anak pertama **Angelina Al Jannah Melfiyanti binti Lutfiyanto Kurniawan** mengalami kekerasan dari Termohon Konpensasi / PENGGUGAT REKONPENSASI ketika Termohon Konpensasi / PENGGUGAT REKONPENSASI melampiaskan kemarahannya. Video tersebut diambil secara sembunyi-sembunyi oleh Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi di kamar mandi khawatir Tindakan pengambilan video tersebut diketahui oleh Termohon Konpensasi / PENGGUGAT REKONPENSASI karena jika ketahuan **Angelina Al Jannah Melfiyanti binti Lutfiyanto Kurniawan** mengadu kepada Pemohon

Konpensi / Tergugat Rekonpensi maka Termohon Konpensi / PENGGUGAT REKONPENSI akan melakukan lagi kekerasan terhadap anak tersebut.

Bukti video ini kami korelasikan dengan Duplik Rekonpensi kami pada point 3, tertanggal 11 September 2024

3. Bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk membuktikan dalil Permohonan Cerai Talaq dalam Konpensi dan Jawaban dalam Rekonpensi Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

a. SAKSI 2 menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa saksi mengetahui langsung pernikahan antara Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah meninggalkan kediaman bersama dengan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan pulang ke rumah orang tua Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi sekitar 3 tahun (tiga tahun yang lalu);
- Bahwa saksi mendengar dan mendapat cerita dari Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi jika Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi mengalami permasalahan rumah tangga yaitu sering terjadi perselisihan dan bertengkar yang disebabkan oleh sikap Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi yang mau mendominasi keuangan Pemohon konpensi / Tergugat Rekonpensi yang selalu menanyakan gaji karena tidak pernah puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Pemohon konpensi / Tergugat Rekonpensi sering diusir dari rumah orang tua Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi Ketika terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi bersama suaminya pada saat hendak menunaikan ibadah haji pernah berkunjung ke rumah Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk bertemu pihak keluarga Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi dengan maksud berpamitan mau menunaikan ibadah haji sekaligus membicarakan tentang keadaan rumah tangga Pemohon kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon kompensi / Penggugat Rekonpensi agar bisa diperbaiki lagi namun pihak keluarga Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi menolaknya dan menyatakan tidak perlu diperbaiki lagi;
- Bahwa saksi melihat jika Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi datang ke rumah Pemohon kompensi / Tergugat Rekonpensi marah-marah kepada suami dari adik Pemohon kompensi / Tergugat Rekonpensi, namun saksi tidak berani menemui dan meminta tolong kepada tetangga agar supaya bisa menghentikan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi yang sedang marah-marah;

b. SAKSI 3 menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa saksi adalah rekan kerja atau teman kantor Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi sejak 2011 atau sebelum Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi menikah;
- Bahwa saksi mengetahui langsung pernikahan antara Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa saksi telah mengetahui setelah mendengar dari cerita teman-teman kantor jika Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah meninggalkan kediaman bersama dengan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan pulang ke rumah orang tua Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi /

Penggugat Rekonpensi dikarenakan telah diadakan mediasi sebanyak tiga kali di Kantor Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo atas laporan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi kepada Kepala Kantor Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo dan Menteri Kesehatan terkait permasalahan rumah tangganya;

- Bahwa saksi hanya mengikuti mediasi yang terakhir dari 3 kali mediasi yang diadakan yang mana yang didengar dari mediasi tersebut adalah masalah ketidak cocokan dalam rumah tangga antara Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa saksi pernah mendengar namun tidak melihat secara langsung Termohon konpensi / Penggugat Rekonpensi marah-marah datang ke kantor Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo;

c. Arik Saiful Anwar bin Matrawi menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa saksi adalah petugas dari UPTD PPA kota probolinggo yang diminta Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk hadir sebagai saksi guna memberikan keterangan terkait Langkah dan Upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan dan hasil yang diperoleh nya saat permasalahan antara Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi ditangani oleh UPTD PPA kota probolinggo;
- Bahwa saksi telah mengetahui jika Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi telah melaporkan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi kepada UPTD PPA kota probolinggo terkait dengan penelantaran nafkah dan sudah dilakukan proses pemeriksaan secara internal maupun eksternal dengan melibatkan beberapa pihak terkait diantaranya Psikolog dan Unit PPA Polres Probolinggo kota;
- Bahwa saksi telah mengetahui jika setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah

terbukti memberikan nafkah kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi sehingga laporan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi atas tindakan Penelantaran yang diduga dilakukan oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dianggap tidak benar dan tidak memenuhi unsur penelantaran itu sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui jika antara Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah dilakukan beberapa mediasi setiap tahun sejak tahun 2021 – 2024 yang akhirnya berhasil dengan beberapa kesepakatan yang di antaranya adalah Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi menyetujui dan sepakat untuk bercerai dengan catatan yang mengajukan perceraian adalah Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa saksi selanjutnya menunjukan hasil dari test Psikolog untuk kemudian diperiksa dan dibaca oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini

KESIMPULAN DAN TINJAUAN YURIDIS

Bahwa setelah mempelajari dan mengamati sebagaimana dalam Permohonan Cerai Talaq, Replik, dalam Kompensi maupun Jawaban, Duplik dalam Rekonpensi serta pembuktian dari para pihak baik Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi maupun Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada tinjauan yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi bersedia untuk bercerai tanpa dibebani untuk memberikan nafkah yang tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi apalagi Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi sudah terbukti Nusyuz yang sejatinya tidak lagi punya hak untuk mendapatkan nafkah apapun pasca perceraian, kecuali nafkah anak yang memang sudah menjadi kewajiban bersama, sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (7) yang menerangkan bahwa “kewajiban

suami sebagaimana dimaksud ayat (5) akan gugur apabila istri terbukti nusyus;

- Bahwa Hak Asuh Anak jika dimungkinkan agar jatuh kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi mengingat kejiwaan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi yang tidak stabil dan dikhawatirkan memberikan dampak buruk terhadap perkembangan hidup anak;

- Bahwa untuk selanjutnya pasca perceraian nanti diharapkan agar Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi tidak lagi mengganggu keberlangsungan hidup Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan selalu menjaga sikap yang baik sebagaimana layaknya orang tua yang baik di depan anak-anaknya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Termohon Kompensi untuk seluruhnya;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon Kompensi (**LUTFIYANTO KURNIAWAN Bin ABDUL CHOLIQ**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**NOVY MELINA binti MISWAR**);

B. DALAM REKONPENSI

1. Menolak Gugatan PENGUGAT REKONPENSI untuk sebagian;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum.

ATAU apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa begitupula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana telah disampaikan pada proses persidangan.
2. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana telah disampaikan pada agenda pembuktian dalam proses persidangan.
3. Berdasarkan pada dalil dan bukti yang telah disampaikan perihal Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 30 Juli 2024 dengan ini Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

A. Tentang Alat Bukti Surat-Surat

Data Kependudukan:

- 1) Alat Bukti Buku Nikah, Tanggal 10 April 2011 dengan kutipan Akte Nikah No. 128/14/IV/2011, Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pernikahan pada Hari Minggu, Tanggal 10 April 2011 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx.
- 2) Alat Bukti Kartu Keluarga No. 3574033004120009
- 3) Alat Bukti KTP Termohon dengan No NIK: 3574036109904441
- 4) Alat Bukti Akte Kelahiran 3 anak:
 - Anak 1: Angelina Al Jannah Melfiyanti binti Lutfiyanto Kurniawan, dengan No Akte: 3574-LT-26032015-0020
 - Anak 2: Kevin Khan Hakim Melfiyan bin Lutfiyanto Kurniawan, dengan No Akte: 3574-
 - Anak 3: Revaldi Firdaus Melfiyan bin Lutfiyanto Kurniawan, dengan No Akte: 3574-06042020-0015

Data/Surat Proses Perceraian:

- 1) Permohonan ijin kepada Dirjen P2P Kementerian Kesehatan RI, untuk melakukan perceraian dari

Pemohon, tanggal 15 Maret 2021 dengan No. Surat: KP.04.02/1/439/2021

2) Relas Panggilan Sidang ke Pengadilan Agama, hari Rabu tanggal 15-2-2023 No Perkara Perdata: 77/Pdt.G/2023/PA.Prob

3) Laporan penelantaran istri dan anak dari Termohon kepada Polres Probolinggo Kota dengan No. Surat Laporan: B/2082/X/RES.1.24/2023/Reskrim

4) Undangan Mediasi dari kepala Kepolisian Resor Probolinggo Kota, tanggal 24 Maret 2023, No. B/730/III/RES.1.24/2023/Reskrim

5) Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Kepala Kepolisian Resor Probolinggo Kota, tanggal 12 Juni 2023, No. B/676/VI/RES.1.24/2023/Reskrim

6) Surat Pengaduan atas penelantaran istri dan anak, tanggal 9 Oktober 2023 kepada BP Kementerian PP dan Perlindungan Anak RI, Bp Wali xxxx xxxxxxxxxxxx, Kepala KKP Kelas 1 Surabaya, Kepala KKB Kelas 2 Probolinggo

7) Undangan kepada Termohon tanggal 23 Oktober 2023 No. KP.04.01/C.IX.13/1531/2023, tempat Kantor KKP Kelas II Probolinggo, acara klarifikasi pengaduan penelantaran istri dan anak kepada Kementrian Kesehatan RI Direktorat Jendral P2P

8) Undangan Mediasi dari Kepala Kepolisian Resor Probolinggo Kota, tanggal 25 Oktober 2023, No. B/2082/X/RES.1.24/2023/Reskrim, dengan hasil pihak pertama (Termohon) belum sepakat dengan nafkah tersebut

9) Undangan kepada Termohon tanggal 12 Januari 224 No. PC.04/01/C.IX.13/0072/2024, tempat Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Probolinggo, Perihal: Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi dari Setditjen P2P Kementerian Kesehatan RI

- 10) Hasil Mediasi pengaduan perkara tanggal 13 Oktober 2023, a.n. Novy Melina dan Lutfiyanto Kurniawan, Pada Rabu 24 Januari 2024 di Kantor UPTD PPA xxxx xxxxxxxxxxxx
- 11) Undangan Konsultasi Keluarga kepada Termohon dan Pemohon oleh BP4 xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 2 Mei 2024 No. 04/BP4.KO/4/2024 tempat ruang Konsultasi KanKemenag xxxx xxxxxxxxxxxx dan Berita Acara Penasehatan BP4
- 12) Usulan Permintaan Izin Melakukan Perceraian a.n Lutfiyanto Kurniawan kepada Sekretaris Jenderal P2P Kementrian Kesehatan, No. KP. 04.02/C.X13/0712/2024 Tanggal 15 Mei 2024
- 13) Surat Izin Perceraian dari Kantor Unit Kerja Balai Karantina Kesehatan kelas I Probolinggo, Satuan Organisasi Dirjen P2P dengan surat keputusan Kementrian Kesehatan Sekretaris Jendral No. KP.05/02/A.IV/24328/2024, tanggal 27 Juli 2024
- 14) Relas Panggilan Sidang ke Pengadilan Agama, hari Selasa tanggal 30-07-2024, No Perkara Perdata: 354/Pdt.G/2024/PA.Prob, Perihal Cerai Talak
- 15) Relas Panggilan Sidang ke Pengadilan Agama, hari Kamis tanggal 22-08-2024, No Perkara Perdata: 354/Pdt.G/2024/PA.Prob
- 16) Jadwal Sidang Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Probolinggo No: 354/Pdt.G/2024/PA.Prob
- 17) Surat Perintah Tugas No. 3513191107670002 a.n. ARIK SAIFUL ANWAR dan Panggih Dwi SA Staf Dinsos PPA xxxx xxxxxxxxxxxx, untuk melakukan pendampingan di Pengadilan Agama a.n Novi Melina tanggal 09 September 2024

Data Pemohon

- 1) SK CPNS atas nama: Lutfianto Kurniawan NIP: 198312172009121002
- 2) Daftar uang lembur dan uang makan lembur bulan Mei dan Juni 2017, No. urut 34 dan 25 a/n Lutfianto Kurniawan dengan Gol II/d
- 3) Daftar gaji pegawai Bulan Oktober 2020, di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo, No. Urut 30 (a/n) Lutfianto Kurniawan NIP: 198312172009121002, Gol. III/a) dengan penerimaan bersih Rp. 3.473.100
- 4) Daftar penerimaan tunjangan kinerja di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo, No. Urut 46 (a/n) Lutfianto Kurniawan NIP: 198312172009121002, Gol. III/a) dengan penerimaan bersih Rp. 3.134.250
- 5) Daftar perhitungan Uang Makan Pegawai di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo, No. Urut 33 (a/n) Lutfianto Kurniawan NIP: 198312172009121002, Gol. III/a) dengan penerimaan bersih Rp. 667.850
- 6) Rekening Koran Bank Mandiri a/n/Novy Melina dengan No. Rek: 1430014316671 sejumlah transaksi mulai tahun 2020 s.d 2022 tentang pengembalian uang transfer ke Pemohon
- 7) Rekening Koran Bank Mandiri a/n/Novy Melina dengan No. Rek: 1430014316671 sejumlah transaksi tahun 2022 tentang bukti transfer uang nafkah belanja yang dirapel setelah laporan ke Polresta Probolinggo Kota tentang penelantaran istri dan anak
- 8) Bukti pembayaran KUR di Bank BRI Unit Plaza Probolinggo, atas pinjaman Rp. 50.000.000 selama 60 bulan secara manual, Pembayaran dilakukan atas nama Termohon Novy Melina, A.Md., Keb.

9) Bukti Pelunasan pinjaman uang di Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

B. Tentang Alat Bukti Saksi yang dihadirkan Tergugat sebagai berikut:

1) Saksi 1 bernama Bu Sisilia Bandriyani/Anik (orang tua Termohon) binti Tempol

Saksi 1 dalam memberikan keterangannya sudah sangat sesuai dengan dalil-dalil Termohon yaitu jika Pemohon ringan tangan, tidak jujur dalam gaji/penghasilan sebagai (PNS/ASN), selalu mengutamakan egonya, sering pulang ke rumah orang tuanya sehari-hari bahkan sampai berminggu-minggu tanpa alasan yang jelas, tidak ada simpati dan empati pada istri habis melahirkan dengan SC/section secaria dan pada saat anak-anak sakit dengan alasannya pekerjaan yang tidak bisa diganggu, walaupun Termohon sudah menyampaikan pada atasan Pemohon bahkan diijinkan cuti dengan syarat minta keterangan RS dimana Termohon dirawat

2) Saksi 2 bernama Nyamiati Ningsih binti Ahmat Soedjono

Adalah saksi sebagai pimpinan Termohon di tempat kerja, menerangkan bahwa Termohon selalu konsultasi masalah keluarganya awal pernikahan baik masalah suami dan anak-anaknya dalam hal pemberian gaji yang tidak layak, perlakuan suami terhadap isteri, pertengkaran dalam rumah tangga, isteri sering mengantar sendiri anak-anaknya periksa ke klinik

3) Saksi ke-3 bernama Nonik sebagai saudara sepupu dari Termohon

Kesimpulan:

Bahwa keterangan saksi-saksi Termohon tersebut di atas membuktikan jika keseluruhan dalil-dalil Termohon dalam jawaban duplik adalah benar adanya, dikarenakan keterangan yang disampaikan oleh saksi 1, 2 dan 3 tersebut adalah bersesuaian dengan dalil-dalil dalam jawaban duplik dan sudah

memenuhi unsur-unsur saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUH perdata dengan demikian keterangannya pun harus diterima;

Dalam Rekonvensi dan Tambahan Replik

Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya-biaya sebagai nafkah, yaitu :

- Nafkah Lampau, yang diperhitungkan dari tahun 2021 sampai dengan saat ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 44 bulan = Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Nafkah Id'dah yang diperhitungkan setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga total seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 4.000.000,- = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Nafkah anak yaitu untuk 3 (tiga) orang anak sampai anak-anak tersebut mandiri, sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/bulan dan kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya, dengan sistem pembayaran melalui transfer dari bendahara gaji kantor Pemohon;
- Karena Pemohon seorang ASN/PNS berdasarjab PP No. 45 tahun 1990 memberikan $\frac{1}{2}$ gaji pada bekas istri atau memberikan uang tunai sebesar 3.000.000/bulan (tiga juta rupiah) dengan sistem pembayaran melalui transfer dari bendahara gaji kantor Pemohon

Sehingga total keseluruhan nafkah sebesar Rp. 288.500.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Pemohon untuk terlebih dahulu membayar biaya nafkah-nafkah kepada Termohon sebelum menerima Putusan dan Akta Cerai;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian kesimpulan Termohon tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq Majelis Hakim yang memutus perkara ini agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Termohon secara keseluruhan
- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi ini, Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut sebagai Pemohon, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara hukum Islam, lalu Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Angka (37) Pasal 49 Huruf (a) Angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan

terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Probolinggo berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 04 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 175/Kuasa/VIII/2024/PA.Prob tanggal 05 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari keabsahan Surat Kuasa Pemohon, maka Hakim dapat memberikan penilaian bahwa surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan dengan demikian kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini

Pertimbangan Izin Perceraian PNS

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sehingga Pemohon terikat dengan ketentuan Disiplin xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dimana Pemohon sebelum bercerai harus memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.05.02/A/4023/2024 tanggal 24 Juli 2024, oleh karena itu terbukti Pemohon sebagai PNS / ASN telah melakukan kewajibannya sebagaimana ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai dalam pokok perkara, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pertimbangan Court Calender

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibuat court calendar yang disepakati dan ditandatangani oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya dan Termohon beserta Hakim yang bersidang, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa kesepakatan court calendar tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana asas pacta sunt servanda yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga seluruh proses pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati sebagaimana dalam court calendar perkara Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Prob;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan secara tertulis yang pada pokoknya memasukkan kesepakatan perdamaian Sebagian dalam surat permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan tersebut berasal dari kesepakatan perdamaian yang isinya di luar pokok perkara maka berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan, Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan”, berdasarkan hal itu maka perubahan surat permohonan yang dilakukan Pemohon dengan memasukkan kesepakatan perdamaian tersebut di dalam surat permohonannya dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawab-menjawab, Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang telah diakui secara murni oleh Termohon di dalam persidangan, maka terhadap yang diakuiinya telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Pemohon menurut ketentuan Pasal 174 HIR, namun perkara a quo adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (lex specialis derogat legi generalis) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon, oleh karenanya kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Termohon dibebani membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Pertimbangan Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai P.20), Video (P.21) serta 3 (tiga) orang saksi yang mana Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materil P.1 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti identitas Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan secara materil P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan struktur keluarga Pemohon dan Termohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti susunan keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa muatan secara materil P.3 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan hubungan Hukum Pemohon dengan Termohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna

(volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti hubungan hukum Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 10 April 2011;

Menimbang, bahwa muatan secara materil P.4 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan penghasilan Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti Gaji Pemohon pada bulan Agustus 2024 sejumlah Rp. 3.825.156,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu serratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa muatan secara materil P.5 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan Pemohon dan Termohon pernah dilakukan mediasi, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi pada dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxx xxxxxxxxxxxx dengan rekomendasi untuk dilakukan ketetapan hukum pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.6 sampai dengan P.15, P.17 sampai dengan P.19 tidak dikenakan materai yang semestinya, karena Pemohon dalam masing-masing alat bukti tersebut hanya memberikan satu buah materai sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu), padahal dalam setiap masing-masing alat bukti terdiri dari berbagai macam dokumen pembuktian yang berdiri sendiri meskipun memiliki maksud pembuktian yang sama, sedangkan ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menyebutkan bahwa bea Meterai dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.6 sampai dengan P.15, P.17 sampai dengan P.19 tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sah sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.16 berupa Fotokopi tabel angsuran murabahah dan jadwal pembayaran, telah bermeterai cukup, dinazzegel, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, namun dalam alat bukti

tersebut tidak lembaga yang mengeluarkan surat tersebut dan nama nasabah yang melakukan perjanjian murabahah tersebut, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Hakim menilai alat bukti P.16 tidak memenuhi kualifikasi alat bukti surat akta karena tidak memenuhi unsur-unsur alat bukti akta baik akta otentik maupun akta dibawah tangan, sehingga Hakim berpendapat alat bukti tersebut hanya berkualifikasi surat lain bukan akta yang memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.20 berupa Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan nomor KP.05.02/A/4023/2024 tentang izin untuk melakukan perceraian, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegel, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materil P.20 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan Pemohon telah memiliki izin bercerai dengan Termohon oleh instansi tempat bekerja Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga Pemohon telah mendapatkan izin untuk bercerai dengan Termohon tertanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.21 Video rekaman tubuh memar anak merupakan bukti elektronik, bukti tersebut tidak dilakukan digital forensic, sehingga alat bukti tersebut tidak dapat dijamin ketersediaan data (availability), keutuhan data (integrity), keotentikan (authenticity), keamanan (security), keteraksesan (accessibility), maka alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti ketiga orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap materil keterangan 3 (tiga) Saksi Pemohon Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi Pemohon yang pada pokoknya menjelaskan mengenai :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon telah dilakukan beberapakali mediasi sejak tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2021;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Balai Karantina Kesehatan Pelabuhan;

Merupakan keterangan yang memiliki sumber pengetahuan yang jelas dan bersumber dari pengetahuan Ketiga Saksi sendiri tanpa penilaian Ketiga Saksi sendiri serta bukan merupakan *Testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Selain itu keterangan ketiga Saksi tersebut saling berkesesuaian satu dengan lainnya, sehingga Hakim menilai keterangan Ketiga saksi tersebut diatas telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 171 dan pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Pertimbangan Pembuktian Termohon

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat (T.1 sampai T.17), Voice Note dan Gambar (T.17) serta 3 (tiga) orang saksi yang mana Hakim akan mempertimbangkTan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1 sampai dengan T.8 merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegel, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat butki tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materil T.1 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Termohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti identitas Termohon;

Menimbang, bahwa muatan secara materil T.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan struktur keluarga Pemohon dan Termohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti susunan keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa muatan secara materil T.3 sampai dengan T.5 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan anak sah Pemohon dengan Termohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki tiga orang anak yang bernama Angelina Al Jannah Melfiyanti, perempuan lahir di Probolinggo pada tanggal 03 Desember 2014, Kevin Khan Hakiim Melfiyan, laki-laki lahir di Probolinggo pada tanggal 28 Februari 2018 dan Revaldi Firdaus Melfiyan, laki-laki lahir di Probolinggo pada tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa muatan secara materil T.6 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan hubungan hukum Pemohon

dengan Termohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti hubungan hukum Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 10 April 2011;

Menimbang, bahwa muatan secara materil T.7 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan Pemohon dan Termohon pernah menempuh mediasi di Polres Probolinggo, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti Pemohon dan Termohon pernah menjalani mediasi dengan hasil sebagaimana tertuang dalam bukti tersebut tertanggal 27 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa muatan secara materil T.8 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan masalah nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti Termohon mengirim Kembali nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, T.9 tidak dikenakan materai yang semestinya, karena Termohon dalam alat bukti tersebut hanya memberikan satu buah materai sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu), padahal dalam alat bukti terdapat berbagai macam dokumen pembuktian yang berdiri sendiri meskipun memiliki maksud pembuktian yang sama, sedangkan ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menyebutkan bahwa bea Meterai dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis T.9 tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sah sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, T.10 sampai dengan T.13 dan T.17 tidak diberikan materai oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 3 Ayat (1) dan pasal 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta kaidah hukum yang tertuang dalam putusan Nomor 589K/SIP/70, maka Hakim berpendapat kelima alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sah sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.14 merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materil T.14 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan gaji Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti gaji Pemohon pada bulan Oktober 2020 sejumlah Rp.3.473.100,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.15 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah memiliki meterai yang cukup, dinazzegeel, dan cocok dengan dokumen aslinya, namun tidak ditandatangani oleh pejabat yang mengeluarkannya dan Pemohon membantah alat bukti tersebut karena tidak update dengan kondisi Pemohon saat ini. Berdasarkan hal tersebut menurut pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata yang kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim menyebutkan bahwa apabila terjadi pelanggaran atas penandatanganan pada akta otentik, mengakibatkan akta tidak sah dan tidak berkekuatan sebagai akta otentik melainkan hanya bernilai sebagai akta dibawah tangan. Oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian permulaan sebagaimana ketentuan pasal 1876 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa muatan secara materil T.15 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan tunjangan kinerja Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian permulaan bahwa Pemohon pada bulan Agustus 2020 memiliki tunjangan penghasilan sejumlah Rp.3.290.963,00 (tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.16 merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai

cukup, dinazzegeel, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materil T.16 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan tunjangan uang makan Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti tunjangan uang makan Pemohon pada bulan September 2020 sejumlah Rp.632.700,00 (enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.18 berupa Voice Note dan Gamabar, bukti tersebut diajukan setelah Agenda kesimpulan Pemohon dan Termohon, atas hal tersebut Pemohon keberata oleh karena bukti T.18 dilakukan diluar agenda Pembuktian Termohon, maka Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti ketiga orang Saksi yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Termohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap materil keterangan 3 (tiga) Saksi Termohon Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi Termohon yang pada pokoknya menjelaskan mengenai :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021;

- Bahwa telah dilakukan upaya mediasi untuk Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak pisah rumah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon pernah melaporkan kepada Polisi terkait kekerasan yang dialaminya;

Merupakan keterangan yang memiliki sumber pengetahuan yang jelas dan bersumber dari pengetahuan Ketiga Saksi sendiri tanpa penilaian Ketiga Saksi sendiri serta bukan merupakan *Testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Selain itu keterangan ketiga Saksi tersebut saling berkesesuaian satu dengan lainnya, sehingga Hakim menilai keterangan Ketiga saksi tersebut diatas telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 171 dan pasal 172 HIR, sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Pertimbangan Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti, Hakim akan menganalisis dengan membandingkan dari segi daya bukti pembuktian yang dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak, guna mempertimbangkan terbukti tidaknya dalil gugatan Pemohon serta dalil-dalil bantahan Termohon;

Menimbang bahwa dalil Pemohon yang dibenarkan Termohon adalah tentang identitas Pemohon dan Termohon, status hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan dikaruniai tiga orang anak, terhadap dalil tersebut telah dikuatkan dengan alat bukti Pemohon yaitu P.1, P.2, P.3, dua orang Saksi Pemohon dan alat bukti Termohon yaitu T.1 T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan tiga orang Saksi Termohon. Sehingga terhadap dalil-dalil yang diakui tersebut Hakim berpendapat telah terbukti dan dapat dipertimbangkan menjadi fakta hukum;

Menimbang bahwa dalil yang dibantah/tidak dibenarkan oleh Termohon adalah mengenai awal waktu goyahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab-sebab pertengkaran dan waktu berpisah antara Pemohon

dan Termohon, Terhadap dalil yang dibantah tersebut melalui alat bukti Pemohon dan Termohon, Hakim memberikan analisis sebagai berikut:

1. Dalil waktu goyahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah mengenai waktu awal terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah menghadirkan alat bukti berupa ketiga orang Saksi, namun dari ketiga orang Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak terdapat keterangan yang memenuhi kualifikasi pembuktian yang menguatkan dalil awal waktu pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan dalam kualifikasi pembuktian Pemohon diatas. Hal ini dikarenakan dari ketiga orang Saksi Pemohon, tidak ada yang melihat dan atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, melainkan keterangan ketiga Saksi Pemohon mengenai pertengkaran didapatkan dari pengaduan atau cerita Pemohon atau keluarganya. Namun demikian, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis dapat terlihat dari keterangan ketiga Saksi Pemohon mengenai keduanya yang sering melakukan mediasi sejak tahun 2021 yang mana Hakim menilai tidak mungkin Pemohon dan Termohon sering dilakukan mediasi tanpa adanya masalah dalam rumah tangganya, oleh karenanya berdasarkan keterangan ketiga Saksi Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon sering dilakukan mediasi sejak tahun 2021 secara tidak langsung dapat membuktikan awal waktu perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon melalui ketiga orang Saksinya juga tidak terdapat keterangan yang memenuhi kualifikasi pembuktian yang menguatkan dalil awal waktu pertengkaran Pemohon dan Termohon, bahkan melalui Saksi pertama Termohon yang bernama SAKSI 5 memberikan keterangan yang bertentangan dengan jawaban Saksi yaitu menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu membuktikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengenai waktu perselisihan dan pertengkaran yaitu sejak tahun 2021;

2. Dalil penyebab perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah oleh Termohon mengenai penyebab-penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak memiliki alat bukti yang memenuhi kualifikasi pembuktian yang mendukung dalil permohonan Pemohon tersebut. Begitupula Termohon, terhadap bantahan penyebab perselisihan tidak memiliki alat bukti yang memenuhi kualifikasi pembuktian yang mendukung dalil bantahannya tersebut. Oleh karenanya Hakim berpendapat baik mengenai dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dibantah oleh Termohon, baik Pemohon maupun Termohon sama-sama tidak dapat membuktikannya;

3. Waktu berpisah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil selanjutnya yang dibantah oleh Termohon adalah mengenai waktu berpisah antara Pemohon dan Termohon. Atas dalil tersebut, Pemohon memiliki kualifikasi alat bukti yang mampu mengautkan dalil permohonannya tersebut yaitu ketiga orang saksi Pemohon yang memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa Termohon terhadap dalil bantahannya tersebut, tidak memiliki kualifikasi alat bukti yang menguatkan dalil bantahannya, bahkan ketiga Saksi Termohon memberikan keterangan yang menguatkan dalil Pemohon yaitu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian diatas, terhadap dalil yang waktu berpisah antara Pemohon dan Termohon yang

dibantah oleh Termohon, Pemohon mampu membuktikan dalil permohonan tersebut;

4. Dalil dilakukan upaya damai

Menimbang, bahwa dalil selanjutnya yang dibantah oleh Termohon adalah mengenai upaya damai yang dilakukan oleh keluarga pada tanggal 10 Maret 2021. Terhadap dalil tersebut, Pemohon tidak memiliki kualifikasi yang membuktikan kejadian yang dimaksud tersebut. Namun, Pemohon berdasarkan keterangan ketiga Saksinya yang memenuhi kualifikasi pembuktian menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan nasehat dan mediasi meskipun tidak merujuk pada kejadian yang dibantah tersebut;

Menimbang, bahwa Sedangkan Termohon tidak terdapat kualifikasi alat bukti yang mendukung dalil bantahannya tersebut, bahkan sejalan dengan alat bukti Pemohon, ketiga Saksi Termohon yang memberikan keterangan yang memenuhi kualifikasi pembuktian menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis tersebut, terhadap dalil yang dibantah oleh Termohon mengenai upaya damai Pemohon dan Termohon pada tanggal 10 Maret 2021, Hakim berpendapat Pemohon mampu membuktikan Sebagian dalilnya yaitu antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi, sedangkan Termohon tidak mampu membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari analisi perbandingan alat bukti diatas, Hakim menilai terhadap dalil permohonan Pemohon dan bantahan dari Jawaban Termohon, terdapat sebagian dalil yang terbukti dan terdapat sebagian dalil yang tidak terbukti, Oleh karenanya hakim berpendapat dalil-dalil yang terbukti tersebut dapat dijadikan fakta kejadian yang kemudian diambil dan dipertimbangkan menjadi fakta hukum mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam perkara a quo;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian di atas, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 10 April 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setidak-tidaknya sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi sejak tahun 2021 yang dilakukan oleh berbagai pihak;

Pertimbangan Petitum angka 2 (dua) tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan rumusan kamar agama yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi hakim dalam menyimpulkan patut atau tidaknya permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir

bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah ditemukan oleh Hakim bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama setidaknya tidaknya lebih dari tiga tahun dan selama tidak tinggal bersama tersebut diantara keduanya tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah terdapat indikasi tidak terjalinnya ikatan lahir dan batin karena sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan

tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama selama kurang lebih tiga tahun lamanya merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih tiga tahun lamanya sebagaimana fakta hukum diatas maka telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, Poin C.1 Tentang Hukum Perkawinan, mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang bawah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, mudharat bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari mudharat wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya sebagaimana dalam kaidah fiqh sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah Ayat 227 dan Ayat 229 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكُكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعُ بِإِحْسَنٍ..... الخ

Artinya: Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengannya telah sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, Poin C.1 Tentang Hukum Perkawinan, mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian bahwa alasan perselisihan dan

pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 Ayat (2) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

Pertimbangan Petitum Angka 3 (tiga) tentang Hak Asuh Anak

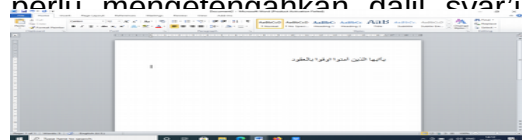
Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 menuntut mengenai hak asuh anak yang bernama Angelina Al Jannah Melfiyanti, perempuan lahir di Probolinggo pada tanggal 03 Desember 2014, Kevin Khan Hakim Melfiyan, laki-laki lahir di Probolinggo pada tanggal 28 Februari 2018 dan Revaldi Firdaus Melfiyan, laki-laki lahir di Probolinggo pada tanggal 12 Maret 2020 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon, yang mana petitum tersebut merupakan pengakomodiran dari kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon pada tanggal 06 Agustus 2024, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian obyek pada pokoknya tentang hak asuh anak yang bernama Angelina Al Jannah Melfiyanti, perempuan lahir di Probolinggo pada tanggal 03 Desember 2014, Kevin Khan Hakiim Melfiyan, laki-laki lahir di Probolinggo pada tanggal 28 Februari 2018 dan Revaldi Firdaus Melfiyan, laki-laki lahir di Probolinggo pada tanggal 12 Maret 2020 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon, sebagaimana tercantum dalam surat kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 06 Agustus 2024, kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 1320 KUH Perdata, maka Hakim

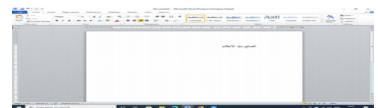
memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan dan mentaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut telah disepakati para pihak sehingga kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, Hakim dalam hal ini perlu menyetengahkan dalil syar'i tentang perdamaian sebagai berikut :



Artinya: *"Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."* (Q.S Maidah : 1)



Artinya: *"Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum."* (Al Hadits)



Artinya: *"Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal."* (H.R. Tirmidzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani Pemohon dan Termohon serta Mediator pada tanggal 06 Agustus 2024 dikuatkan dalam
Halaman 104 dari 121 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Prob

putusan dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut sebagai **Tergugat**, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut sebagai **Penggugat**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut di atas, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Pertimbangan Keadilan Mengajukan Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak ternyata telah diajukan pada saat jawaban, oleh karenanya telah sesuai ketentuan Pasal 132 a dan 132 b HIR *jo* Pasal 66 ayat (5) dan 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa sedangkan gugatan Rekonvensi Penggugat mengenai pembebanan kepada Tergugat untuk dibebankan menyerahkan 1/3 gajinya kepada Penggugat atau sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Penggugat menikah dengan orang lain, diajukan setelah jawab menjawab selesai, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pengajuan gugatan rekonvensi sebagaimana diatur dalam pasal 132 a dan 132 b HIR *jo* Pasal 66 ayat (5) dan 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, oleh karenanya Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima/ *Niet ontvankelijke Verklaard* (NO)

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat secara tertulis sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat dalam Jawaban dan duplik Rekonvensi membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Pembuktian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa di dalam pembuktian Rekonvensi, Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan Rekonvensinya telah mengajukan alat bukti tertulis dan tiga orang Saksi yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa begitu pula Tergugat, untuk menguatkan dalil jawaban rekonvensinya telah mengajukan alat bukti tertulis dan tiga orang Saksi, yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Pertimbangan Patut Tidak Dikabulkannya Petitum Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi yang dikaitkan dengan jawaban Tergugat Rekonvensi serta pembuktian dalam Rekonvensi, maka Hakim akan mempertimbangan patut tidaknya dikabulkan gugatan Rekonvensi sesuai dengan diktum yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Pertimbangan Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dibebani nafkah lampau selama 44 (empat puluh empat) bulan yang setiap bulannya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sehingga total nafkah lampau yang dituntut Penggugat kepada Tergugat selama 44 bulan sejumlah Rp.220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah). Atas tuntutan tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menolak memberikan nafkah lampau Penggugat karena Tergugat tidak pernah melalaikan nafkah kepada Pengguga dan Penggugat selama menjadi isteri Penggugat tergolong sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti yang selaras yaitu T.8 sampai dengan T.11 serta tiga orang saksi dan

Tergugat telah mengajukan bukti P.7 sampai dengan P.19 serta tiga orang Saksi, namun bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memenuhi kualifikasi alat bukti yang menguatkan dalil masing-masing pihak sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terdapat pengakuan Penggugat maupun Tergugat terhadap alat bukti masing-masing pihak tersebut manakala keduanya diberikan kesempatan untuk menanggapi masing-masing alat bukti, baik tanggapan Tergugat terhadap alat bukti Penggugat (T.8 sampai dengan T.11) maupun tanggapan Penggugat terhadap bukti Tergugat (P.7 sampai dengan P.19) dimana berdasarkan pengakuan masing-masing pihak tersebut terurai suatu fakta bahwa Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat melalui transferan, namun nafkah tersebut dikirim kembali Penggugat kepada Tergugat dengan alasan nominal jumlah yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak menerima nafkah dari Tergugat begitupula Tergugat merasa telah memberikan nafkah kepada Penggugat, atas hal demikian Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isteri sebagaimana tertuang dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa meskipun suami bertanggung jawab terhadap segala keperluan isterinya, namun hal tersebut harus dilakukan secara ma'ruf dalam artian memperhatikan kemampuan suami. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama yang menyebutkan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan hukum mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri, dan menghubungkannya dengan perkara a quo, Hakim menilai bahwa penolakan yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengembalikan nafkah yang diberikan oleh Tergugat selama kurang lebih tiga tahun lamanya, atas dasar bahwa jumlah tersebut dianggap tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, tidak serta merta menunjukkan bahwa Tergugat telah lalai dalam memberikan kewajiban nafkah. Hal ini berlaku meskipun besaran nafkah yang diberikan oleh Tergugat mungkin tidak sepadan dengan kebutuhan Penggugat ataupun tidak sebanding dengan kemampuan Tergugat. Dalam perkara a quo, jika terdapat ketidaksesuaian dalam jumlah nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, baik karena jumlahnya tidak memenuhi kebutuhan istri atau melampaui kemampuan penghasilan suami, hal tersebut seharusnya diajukan sebagai gugatan kekurangan nafkah, bukan dengan menolak pemberian nafkah yang ada. Langkah ini diambil untuk memastikan keadilan dalam pemberian nafkah, agar dalam satu sisi tidak memberatkan suami di luar kemampuannya atau memberi nafkah kepada istri dalam jumlah yang tidak wajar. Berdasarkan pertimbangan ini, Hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajiban nafkah lampau kepada Penggugat dalam perkara a quo tidak terbukti;

Pertimbangan Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama menjalani masa iddah sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut dalam jawaban Tergugat menolak karena Penggugat telah berbuat nusyuz selama menjadi isteri Tergugat. Sehingga berdasarkan hal tersebut tidak terjadi kesepakatan dalam nafkah iddah, atas hal tersebut Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi setelah diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi harus menjalani masa iddah selama 3 bulan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat

Rekonvensi wajib dibebani kewajiban nafkah atas bekas istrinya selama istri tersebut tidak *nusyuz*;

Menimbang bahwa dalam pembuktian dalil bantahan daripada Tergugat yang menuduh Penggugat Rekonvensi telah berbuat *nusyuz* tidaklah terbukti karena tidak ada alat bukti Tergugat yang memenuhi kualifikasi pembuktian yang membuktikan bahwa Penggugat telah berbuat *nusyuz* oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak memperoleh nafkah iddah;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai nafkah iddah yang layak dibebankan kepada Tergugat, maka perlu memperhatikan kembali profil penghasilan Tergugat. Berdasarkan Pembuktian Penggugat dan Tergugat sudah menjadi fakta bahwa Tergugat bekerja Sebagai PNS pada di Balai Karantina Kesehatan Pelabuhan. Namun, terhadap berapa penghasilan Tergugat, terdapat perbedaan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang memiliki kualifikasi pembuktian yaitu Penggugat berdasarkan pada bukti T.14, T.15 dan T.16 sedangkan Tergugat bertumpu pada bukti P.4, dalam hal ini Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti T.14 dari Penggugat, diketahui bahwa Tergugat memiliki gaji pokok sejumlah Rp.3.290.963,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) pada Agustus 2020, sementara alat bukti P.4 dari Tergugat mencatat gaji pokok Tergugat sejumlah Rp.3.825.156,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh enam rupiah) pada Agustus 2024. Jika dibandingkan, kedua alat bukti ini menunjukkan adanya konsistensi, bukan kontradiksi, karena penghasilan Tergugat secara umum akan terus meningkat seiring bertambahnya masa kerjanya. Berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat alat bukti P.4 Tergugat merupakan penghasilan terbaru Tergugat, oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut terbukti penghasilan gaji pokok Tergugat sebagai PNS pada di Balai Karantina Kesehatan Pelabuhan sejumlah Rp.3.825.156,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti Penggugat T.15 dan T.16 yang membuktikan mengenai tunjangan kinerja Tergugat dan tunjangan uang makan Tergugat, yang mana terhadap kedua alat bukti tersebut Tergugat keberatan karena kedua alat bukti tersebut tidak update dengan kondisi penghasilan Tergugat saat ini, berdasarkan hal tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku PNS memiliki hak-hak kepegawaian termasuk diantaranya tunjangan kinerja dan tunjangan uang makan. Oleh karenanya komponen tunjangan kinerja dan uang makan juga harus ikut diperhitungkan guna menakar kemampuan Tergugat. Hal ini telah sejalan dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang mengamanatkan bahwa penentuan besaran atau jumlah nafkah dengan kemampuan suami atau Tergugat, tidak hanya berpatokan kepada gaji pokok saja, melainkan harus dipertimbangkan besaran take-home-pay (THP) suami atau Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengakui alat bukti T.15 dan T.16 karena alat bukti tersebut tidak update dengan kondisi Tergugat, namun senyatanya Tergugat sendiri tidak menghadirkan alat bukti lain yang mampu menggantikan alat bukti tersebut, sedangkan Penggugat selaku orang luar dari pada tempat kerja Tergugat untuk mendapatkan dokumen terupdate tersebut tidaklah mudah, sehingga bantahan Tergugat karena ketidak updatetan kedua alat bukti tersebut tidaklah dapat dipergunakan Tergugat untuk membebaskan dirinya dari penentuan besaran take-home-pay (THP) Tergugat selaku PNS. Disamping itu, berdasarkan alat bukti T.15 dan T.16 hakim berkeyakinan pula bahwa dua komponen alat bukti tersebut merupakan jumlah minimal tunjangan kinerja dan tunjangan uang makan Tergugat, karena sebagaimana perbandingan alat bukti T.14 dan P.4, penghasilan Tergugat akan terus bertambah sesuai dengan masa kerjanya. Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat, Tergugat memiliki penghasilan lain berupa tunjangan kinerja sejumlah Rp.3.290.963,00 (tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) dan tunjangan uang makan sejumlah Rp. 632.700,00 (enam ratus tiga puluh dua

ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan komponen penghasilan Tergugat diatas selaku PNS pada di Balai Karantina Kesehatan Pelabuhan, Tergugat mempunyai penghasilan perbulan setidaknya-tidaknya sebagai berikut:

1. Gaji Pokok	:	Rp
3.825.156,00		
2. Tunjangan Kinerja (Tukin)	:	Rp 3.290.963,00
3. Uang Makan	:	<u>Rp</u>
632.700,00 ±		
Jumlah	:	Rp7.748.819,00

Berdasarkan perhitungan tersebut, Tergugat memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp7.748.819,00, (tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah) yang kemudian untuk mempermudah perhitungan penghasilan tersebut dibulatkan kebawah menjadi sejumlah Rp.7.748.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat memiliki potongan penghasilan sebagaimana bukti P.16, namun alat bukti P.16 tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi hanya memiliki kekuatan pembuktian bebas dan tidak ada alat bukti lain yang menguatkannya, oleh karenanya alat bukti tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian, karenanya Hakim berpendapat Tergugat tidak memiliki tanggungan penghasilan, Sehingga Tergugat memiliki penghasilan bersih setiap bulannya sejumlah Rp.7.748.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada besaran jumlah penghasilan suami, maka untuk mengkonkritkan asas *ma'ruf* dalam memperhitungkan nilai nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat, Hakim mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, disebutkan dalam

pasal 8 ayat (2) bekas isteri berhak mendapatkan sepertiga gaji bekas suami untuk penghidupan. Meskipun aturan tersebut diperuntukkan bagi besaran penghidupan bekas isteri dari gaji PNS mantan suaminya, namun Hakim melihat hal tersebut dapat pula diterapkan dalam penentuan besaran masa iddah karena Penggugat ketika menjalani masa iddah dilakukan setelah menjadi mantan dari pada Tergugat. Berdasarkan hal tersebut rumus matematika sederhana yang diperuntukkan untuk menghitung nafkah iddah sebagai berikut:



PS : Pendapatan Suami

$\frac{1}{3}$: Hak isteri sesuai PP

3 Bulan : Jumlah bulan selama Masa Iddah

Rp Istri : Jumlah Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan rumus diatas maka iddah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah 7.748.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) $\times \frac{1}{3} = \text{Rp. } 2.582.666,66$ (dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh enam rupiah) yang mana untuk mempermudah perhitungan perlu dikenakan kebawah menjadi 2.582.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) kemudian $\times 3$ bulan masa iddah menjadi = Rp.7.746.000.00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah). Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah patut dikabulkan sebagian;

Pertimbangan Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat dibebani membayar mut'ah sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat di dalam jawabannya keberatan atas tuntutan tersebut, oleh karena itu Hakim pemeriksa perkara memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah menempuh bahtera rumah tangga sejak 10 April 2011 yang mana jika ditotal hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah menjalani pernikahan selama kurang lebih 13 tahun lebih 5 (lima) bulan dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, walaupun dalam beberapa tahun terakhir keduanya telah hidup terpisah, namun Penggugat tetap bertahan sebagai istri dengan tanpa mengajukan perceraian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, patut untuk dipertimbangkan akan hak Penggugat yang harus dipenuhi oleh Tergugat berupa mut'ah.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam surat al-Baqarah ayat 222 dan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa mut'ah yang diberikan oleh seorang suami yang hendak menjatuhkan talaknya dengan talak raj'i kepada istrinya hendaklah memenuhi ketentuan *ma'ruf* sebagaimana digariskan dalam firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yaitu seberapa besar pengabdian seorang istri kepada suaminya selama mereka berumah tangga dan pemberian tersebut harus pula bisa menghibur/menyenangkan seorang istri yang akan dicerai oleh suaminya, dan untuk mengkonkretkan prinsip *ma'ruf* tersebut maka Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa seorang istri berhak mendapatkan mut'ah sebanyak nafkah selama setahun apabila perceraian tersebut atas kehendak suaminya dan perceraian tersebut dilakukan setelah *ba'da dukhul*, hal ini pula sejalan dengan pandangan pakar hukum Islam Imam Muhammad Abu Zahrah (guru besar pada al-Azhar University dan Cairo University – Mesir) dalam kitabnya, *al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, hlm. 385 yang diterbitkan oleh penerbit: Dar al-Fikr al-'Arabi: Kairo, tahun 1950 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa Perkara sebagai berikut:

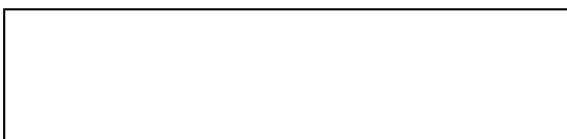
إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدَّخُولِ بِغَيْرِ رِضَاها تَكُونُ لَهَا مَتْعَةٌ هِيَ نَفَقَةٌ سَنَةً.

“Jika perceraian terjadi setelah kedua pihak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan perceraian tersebut dilakukan atas kehendak suami, maka istri berhak mendapatkan mut’ah yang jumlahnya sebanyak nafkah satu tahun.”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Imam Muhammad Abu Zahrah (guru besar pada al-Azhar University dan Cairo University – Mesir) dalam kitabnya, *al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, hlm. 385 yang diterbitkan oleh penerbit: Dar al-Fikr al-‘Arabi: Kairo, tahun 1950 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, putusan Mahkamah Agung Nomor 88K/AG/2022 juga menentukan besaran mut’ah yaitu 12 kali besaran iddah setiap bulan manakala pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang akan dibebankan kepada Tergugat akan diukur dari penghasilan dan kemampuan Tergugat bukan diukur berdasarkan permintaan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 81 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, berasaskan asas *ma’ruf* dan juga lamanya masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 13 tahun lebih 5 (lima) bulan, maka besaran *mut’ah* yang dibebankan kepada Tergugat adalah dengan mengkalikan 12 (dua belas) dari besaran nafkah iddah, oleh karenanya Hakim Pemeriksa Perkara menggunakan metode dengan rumus matematika sederhana sebagai berikut:



PS : Pendapatan Suami

NI : Besaran Nafkah Iddah satu bulan

12 Bulan : Jumlah bulan dalam Setahun

Rp Istri : Jumlah Mut'ah yang Diperoleh Istri

Menimbang, bahwa dengan demikian mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.2.582.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) x 12 (dua belas) bulan sehingga totalnya sejumlah Rp.30.984.000.00 (tiga puluh juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan Penggugat mengenai *mut'ah* patut dikabulkan sebagian;

Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat dibebani membayar nafkah untuk ketiga Anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 20% setiap tahunnya, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya keberatan oleh karena itu Hakim pemeriksa perkara memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat selama menikah memiliki tiga orang anak yang bernama Angelina Al Jannah Melfiyanti, perempuan lahir di Probolinggo pada tanggal 03 Desember 2014, Kevin Khan Hakiim Melfiyan, laki-laki lahir di Probolinggo pada tanggal 28 Februari 2018 dan Revaldi Firdaus Melfiyan, laki-laki lahir di Probolinggo pada tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi, ketiga anak tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (in casu Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain:

Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dinyatakan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..”. Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan “semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Ketiga aturan bagi ayah seorang PNS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dalam pasal 8 ayat (2) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa anak atau anak-anaknya berhak mendapatkan sepertiga dari gaji PNS ayahnya”

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l’anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka

akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, dikaitkan dengan pertimbangan hukum dan filosof pemberian nafkah anak pasca perceraian serta kemampuan Tergugat sejumlah Rp.7.748.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), maka Hakim berpendapat bahwa nafkah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang menjadi kewajiban Tergugat adalah sepertiga dari penghasilan Tergugat sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sehingga nafkah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang dibebankan kepada Tergugat sampai ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah sejumlah 2.582.666,66 (dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh enam rupiah) yang kemudian untuk mempermudah perhitungan dilakukan penggenapan kebawah menjadi 2.582.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat agar Hakim mencantumkan kenaikan nafkah anak tersebut dengan penambahan 20% setiap tahunnya, menurut Hakim sangatlah tidak tepat ditengah kondisi perekonomian negara saat ini, namun Hakim sependapat oleh karena setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah, maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap tahunnya dengan kenaikan 10%, karena biaya kebutuhan anak akan mengalami kenaikan akibat adanya inflasi atau kenaikan harga secara umum,

sehingga Hakim menilai besaran nafkah ketiga anak tersebut disertai dengan penambahan 10% pertahun diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap tuntutan nafkah atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat, Hakim berpendapat patut dikabulkan sebagian;

Pertimbangan Terhadap Petitum Penggugat atas Pembayaran Pembebanan

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar terlebih dahulu biaya nafkah-nafkah yang dibebankan kepada Tergugat sebelum menerima putusan dan akta cerai, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian terlaksananya putusan Hakim terkait dengan gugatan reconvensi Penggugat yang dikabulkan sebagian, maka Hakim perlu untuk menghukum Tergugat membayar nafkah iddah dan mut'ah, serta nafkah anak pada bulan perta sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo. Oleh karenanya terhadap petitum tersebut patut dikabulkan sebagian;

Kesimpulan Reconvensi

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat Reconvensi dikabulkan Sebagian, ditolak Sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka Hakim menyatakan gugatan Penggugat Reconvensi dikabulkan sebagian dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Reconvensi;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
3. Menyatakan Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 06 Agustus 2024 yang pada pokoknya bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon bernama Angelina Al Jannah Melfiyanti, perempuan lahir di Probolinggo pada tanggal 03 Desember 2014, Kevin Khan Hakiim Melfiyan, laki-laki lahir di Probolinggo pada tanggal 28 Februari 2018 dan Revaldi Firdaus Melfiyan, laki-laki lahir di Probolinggo pada tanggal 12 Maret 2020 berada dalam asuhan Termohon hingga anak tersebut mumayyiz atau 12 tahun, dengan kewajiban kepada Termohon untuk tidak menghalangi Pemohon untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut diatas pada diktum angka 3 (tiga);

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetap hak-hak Penggugat yang harus dipenuhi Tergugat berupa:
 - 2.1.** Nafkah iddah Penggugat selama 3 (tiga) bulan 7.746.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - 2.2.** Mut'ah yang menjadi hak Penggugat sejumlah Rp30.984.000,00 (tiga puluh juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
3. Menetapkan nafkah ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Angelina Al Jannah Melfiyanti, perempuan lahir di Probolinggo pada tanggal 03 Desember 2014, Kevin Khan Hakiim Melfiyan, laki-laki lahir di Probolinggo pada tanggal 28 Februari 2018 dan Revaldi Firdaus

Melfiyan, laki-laki lahir di Probolinggo pada tanggal 12 Maret 2020, sejumlah Rp2.582.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya hingga ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum rekonvensi angka 2.1, 2.2 dan nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat untuk bulan pertama pada diktum angka 3, sesaat sebelum Tergugat mengucapkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

5. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai pembagian sepertiga gaji Tergugat untuk Penggugat sebagai biaya penghidupan bekas isteri tidak dapat diterima atau *Niet ontvankelijke Verklaard* (NO);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 05 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Panitera Pengganti

Hakim

Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H.

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
- Surat Kuasa : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3. Panggilan : Rp. 690.000,00

4. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 960.000,00

(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)